



P U T U S A N
No : 164 PK/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Merek) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SIANTAR TOP Tbk., berkedudukan di Tambak Sawah 21-23, Waru, Sidoarjo 61256, yang diwakili oleh PITOYO selaku Direktur PT. Siantar Top, Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Parluhutan Sitanggang, SH, Advokat pada kantor Turman M. Panggabean, SH.,MH & Rekan, berkantor di Ruko Cempaka Mas Blok B/24, Jalan Letjend. Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2012 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat ;

m e l a w a n

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC., (sebelumnya dikenal dengan nama **Kraft Foods Holdings, Inc.**) ("**Kraft Foods**"), suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang-Undang Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, berkedudukan di **Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A.**, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Daru Lukiantono, SH, dan kawan-kawan, para Advokat pada Firma Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, berkantor di Gedung Bursa Efek Jakarta II, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2012 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat ;

D a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang, Banten ;

Hal.1 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon
Kasasi/turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 402 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 30 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dan turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/turut Tergugat yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. Tentang Kompetensi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

1. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek ("Undang-Undang Merek"), mengingat Penggugat merupakan suatu badan hukum yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Sebagai referensi, kami kutip ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Merek sebagai berikut :

"Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta".

Mengacu pada Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Merek sebagaimana dikutip di atas, gugatan ini kami ajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pengadilan yang mempunyai kompetensi dan yurisdiksi untuk memutus perkara ini.

2. Bahwa, kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili perkara yang salah satu pihaknya merupakan badan hukum yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia juga telah diikuti oleh banyak preseden baik berupa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap, maupun putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

II. Tentang Merek OREO milik Penggugat.

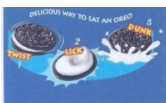
3. Bahwa, merek OREO milik Penggugat pertama kali digunakan untuk berbagai macam produk/barang dibanyak negara di dunia terutama untuk

Hal.2 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



produk biskuit dan kue kering yang diproduksi setidaknya sejak tahun 1912. Bahwa merek OREO tersebut terus berkembang dan dipergunakan sampai dengan saat ini.

4. Bahwa, di Indonesia, merek OREO milik Penggugat telah didistribusikan di pasaran Indonesia sejak tahun 1960 sehingga merupakan aset yang sangat penting bagi klien kami. Oleh karena penggunaan mereknya secara luas dan berkelanjutan tersebut, Penggugat telah membangun reputasi yang penting melalui penggunaan nama OREO.
5. Bahwa, di Indonesia, merek OREO milik Penggugat untuk melindungi produk dalam kelas 30 telah terdaftar pada Turut Tergugat (*vide Bukti P-1 sampai dengan P-9*).

No.	Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1.	OREO	30	IDM000177907	24 Sept 2008	Bukti P-1
2.	OREO	30	513339	26 Juli 2002	Bukti P-2
3.		30	IDM000053129	10 Okt 2005	Bukti P-3
4.		30	IDM000019872	2 Nov 2004	Bukti P-4
5.		30	481139	27 Juni 2001	Bukti P-5
6.		30	561170	29 Jan 2004	Bukti P-6
7.		30	IDM000014391	16 Agustus 2004	Bukti P-7



No.	Merek	Kelas	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
8.		30	474702 (diperbaharui di bawah Agenda No. R00.2010.003018, tertanggal 7 April 2010)	30 April 2001	Bukti P-8
9.		30	475461 (diperbaharui di bawah Agenda No. R00.2010.003631, tertanggal 20 April 2010)	4 Mei 2010	Bukti P-9

6. Bahwa, dengan mempertimbangkan pendaftaran merek OREO milik Penggugat (**vide *Bukti P-1 sampai dengan P-9***) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek maka kepemilikan Penggugat atas merek OREO (**vide *Bukti P-1 sampai dengan P-9***) sebagaimana tersebut di atas dilindungi oleh Undang-Undang. Sehingga dengan demikian, maka Penggugat memiliki hak untuk melarang orang lain yang tanpa izin dari Penggugat menggunakan merek yang sama pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek terdaftar OREO milik Penggugat (**vide *Bukti P-1 sampai dengan P-9***), termasuk diantaranya untuk memintakan pembatalan atas pendaftaran merek yang **memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan merek OREO terdaftar miliknya.**

III. Merek OREO milik Penggugat adalah merek terkenal.

7. Bahwa, selain pendaftaran merek OREO milik Penggugat di Indonesia, Penggugat juga telah mendaftarkan merek OREO miliknya di banyak negara di dunia, di antaranya di negara-negara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Negara	Merek	No. Pendaftaran	Kelas
1.	Amerika Serikat	OREO	93009 (12 Agustus 1913)	30
2.	Italia	OREO	164649 (14 Februari 1961)	30
3.	Selandia Baru	OREO	68087 (15 Februari 1961)	30
4.	Inggris	OREO	813556 (21 Agustus 1961)	30
5.	Meksiko	OREO	105910 (11 Desember 1961)	30
6.	Jerman	OREO	765413 (14 September 1962)	30
7.	Afrika Selatan	OREO	65/4357 (29 Oktober 1965)	30
8.	Jepang	OREO	865306 (15 Juli 1970)	30
9.	Malaysia	OREO	88002634 (6 Juni 1988)	30
10.	Qatar	OREO	8945 (25 Maret 1998)	30
11.	Singapura	OREO	T88/02457F (19 Mei 1988)	30
12.	India	OREO	551287 (17 Mei 1991)	30
13.	Tunisia	OREO	EE91.0583 (12 Juli 1991)	30
14.	Hong Kong	OREO	00239 OF 1993 (18 Januari 1993)	30
15.	Uni Emirat Arab	OREO	8721 (24 Februari 1997)	30
16.	Kanada	OREO	TMDA44114 (2 Juni 2008)	N/A
17.	Arabi Saudi	OREO	4/954	30

Hal.5 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



18.	Australia	OREO	165056	30
19.	Cina	OREO	166775	30
20.	Community Trademark (CTM)	OREO	000129577	30

8. Bahwa selain itu, merek OREO milik Penggugat (*vide **Bukti P-1 sampai dengan P-9***) juga telah dipergunakan secara aktif di banyak negara di dunia, baik melalui pemakaian komersial maupun melalui maupun bukti-bukti promosi dan bukti penggunaan lainnya yang kesemuanya dilakukan secara berkelanjutan oleh Penggugat sejak tahun 1912 sampai dengan saat ini.

Adapun bukti-bukti pemakaian merek OREO milik Penggugat (*vide **Bukti P-1 sampai dengan P-9***) akan Penggugat sampaikan pada acara pembuktian nanti.

Bahwa, dengan demikian merek OREO milik Penggugat (*vide **Bukti P-1 sampai dengan P-9***) telah memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) (b) Undang-Undang Merek yang berbunyi :

“Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemliiknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara”.

9. Bahwa, dengan mempertimbangkan pemakaian, promosi serta pendaftaran merek OREO milik Penggugat (*vide **Bukti P-1 sampai dengan P-9***) di berbagai negara di dunia, serta pendaftaran merek OREO milik Penggugat di Indonesia (*vide **Bukti P-1 sampai dengan P-9***) maka merek OREO milik Penggugat (*vide **Bukti P-1 sampai dengan P-9***) harus dilindungi sebagai merek terkenal berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) (b) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek jo. Pasal 16 (3) Perjanjian TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) sehingga oleh karenanya berhak untuk menikmati perlindungan khusus



sebagai suatu merek terkenal sebagaimana diatur di dalam ketentuan-ketentuan tersebut.

10. Bahwa, pengakuan kriteria akan keterkenalan suatu merek juga telah diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam beberapa yurisprudensinya, di antaranya :

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, **yang telah berkekuatan hukum tetap** dalam perkara pembatalan merek ASSO di bawah perkara No. 017 K/N/HaKI/2004 Jo. No. 22/MEREK/2004/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 14 Desember 2004, antara EXXON MOBIL CORPORATION selaku Penggugat melawan PT. KARISMA GEMILANG WAHANA selaku Tergugat, di mana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa :

Bahwa dengan menggunakan kata ASSO untuk mereknya, Tergugat telah melakukan perbuatan dengan itikad buruk oleh karena kata tersebut mengundang kesamaan ucapan ataupun bunyi dengan merek ESSO milik Penggugat (Pemohon Kasasi). Dengan menggunakan kata ASSO tersebut untuk mereknya Tergugat menunjukkan telah melakukan itikad buruk, karena jelas bermaksud membonceng ketenaran merek Penggugat ESSO; Bahwa, putusan Mahkamah Agung No. 217/K/Sip/1972 tanggal 15 November 1972 menyebutkan bahwa suatu merek mempunyai persamaan dengan merek lain apabila karena bentuknya, susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau golongan tertentu;

Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 220 PK/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986 mempertimbangkan bahwa Republik Indonesia sebagai Negara merdeka yang turut serta dalam pergaulan bangsa-bangsa wajib memelihara hubungan internasional dengan menghormati antara lain merek-merek warga negara asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi EXXON MOBIL CORPORATION..."

- b. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **yang telah berkekuatan hukum tetap** di bawah No. 20/MEREK/2007/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 26 Juni 2007 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek antara HARMAN INTERNATIONAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDUSTRIES, INCORPORATED, selaku Penggugat melawan EDDY SEVIE selaku Tergugat di mana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

"...Menimbang, jika dibandingkan logo merek "JBL" milik Penggugat dengan logo merek "JPL" Jimmy Peter Lina milik Tergugat maka pada kedua merek tersebut terdapat kesamaan unsur-unsur yang menonjol yakni:

- 1. Logo kedua merek sama-sama menggunakan warna dasar hitam;*
- 2. Kombinasi huruf pada kedua merek sama-sama menggunakan 3 kombinasi huruf mati yang penempatannya hampir serupa yakni "JBL" dan "JPL" yang diucapkan akan menghasilkan phonetic bunyi/ucapan yang hampir sama yakni Je Be El dan Je Pe El; Bahwa penambahan kata-kata Jimmy Peter Linda pada merk Tergugat tidak membuat penambahan yang signifikan pada unsur-unsur menonjol pada merek tersebut;*
- 3. Baik Merek Penggugat maupun Merek Tergugat sama-sama untuk merek pada produk-produk kelas 9.*

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur-unsur kesamaan tersebut dengan mengingat bahwa merek Penggugat adalah merek terkenal dan terbukti maka Majelis menilai bahwa pendaftaran merek Tergugat terdapat unsur-unsur kesamaan antara merek Penggugat dengan merek Tergugat pada Direktorat Jenderal Merek pada tanggal 24 April 2001 adalah merupakan itikad tidak baik dari Tergugat untuk mengecoh konsumen sehingga konsumen akan menjadi keliru atau terperdaya dalam menggunakan merek terkenal milik Penggugat dengan merek Tergugat".

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah No. 02 K/N/HAKI/2007 tertanggal 20 Februari 2007 jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.57/K/N/HAKI/MEREK/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 22 November 2006 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek antara FENDI ADELE S.R.L selaku Pemohon Kasasi melawan SUNARTO WIJAYA selaku Termohon Kasasi di mana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:*

"...Bahwa Merek FENDI milik Penggugat adalah merek terkenal yang telah terdaftar di beberapa negara antara lain Amerika Serikat, Cina, Jepang, Singapura, Kanada, Uni Emirat Arab dengan

Hal.8 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



promosi yang gencar (P.9 s/d P.31) yang ternyata belum dipertimbangkan oleh Judex Facti;

Penggugat telah mendaftarkan merek FENDI miliknya lebih dahulu dari merek FENDICO milik Tergugat;

Unsur yang menonjol dan dominan dan kedua merek tersebut adalah kata FENDI, dan keduanya diperdagangkan dalam kelas barang 18;

Karena merek FENDI milik Penggugat dan merek FENDICO milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya sedangkan merek FENDI milik Penggugat adalah merek terkenal, maka pendaftaran merek FENDICO oleh Tergugat adalah didasarkan atas itikat tidak baik guna membonceng ketenaran merek terkenal milik Penggugat sehingga merek FENDICO milik Tergugat tersebut tidak perlu diberi perlindungan hukum.”

11. Bahwa, hal ini kesemuanya menunjukkan bahwa merek OREO milik Penggugat (**vide *Bukti P-1 sampai dengan P-9***) wajib dilindungi keberadaannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek, khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat 2 sebagai suatu merek terkenal dari kemungkinan peniruan oleh pihak ketiga.

IV. Tentang Merek Tergugat.

12. Bahwa Penggugat kemudian mengetahui ternyata di dalam Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat, telah terdaftar merek ORIORIO atas nama Tergugat untuk melindungi produk-produk dalam kelas 30 sebagai berikut :

No.	Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Kelas Barang
1.	ORIORIO	IDM000257324	9 Juli 2010	30

(untuk selanjutnya disebut "**Merek ORIORIO Tergugat**")

13. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan terdaptarnya Merek ORIORIO Tergugat mengingat bahwa Merek ORIORIO Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal OREO milik Penggugat, sehingga oleh karenanya patut diduga didaftarkan atas dasar itikad tidak baik. Bahwa, hal ini akan Penggugat uraikan di dalam bagian berikut ini.



V. Tentang Persamaan antara merek OREO milik Penggugat dan Merek ORIORIO Tergugat.

14. Bahwa, Penggugat sebagai pemilik merek OREO yang merupakan merek terkenal, sangat berkeberatan dengan terdaptarnya Merek ORIORIO Tergugat, karena Merek ORIORIO Tergugat tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek OREO milik Penggugat (**vide Bukti P-1 sampai dengan P-9**) yang *nota bene* adalah merek terkenal.

15. Bahwa, adapun persamaan antara merek OREO milik Penggugat (**vide Bukti P-1 sampai dengan P-9**) dengan Merek ORIORIO Tergugat dapat dilihat sebagai berikut:

a. Merek ORIORIO Tergugat apabila diperhatikan dengan seksama terdiri dari unsur kata ORIO dengan pengulangan elemen RIO.

Bahwa apabila diperhatikan kata ORIO sebagai elemen utama yang membentuk Merek ORIORIO Tergugat, maka terlihat bahwa kata ORIO tersebut memiliki persamaan dengan merek OREO milik Penggugat (**vide Bukti P-1 sampai dengan P-9**) berupa:

(i). Persamaan unsur yang membentuk kata ORIO dengan unsur yang membentuk kata OREO, yaitu unsur O, R, dan O.

Bahwa meskipun terdapat perbedaan vokal setelah elemen huruf R, yaitu dimana dalam kata ORIO dari Merek ORIORIO Tergugat, elemen huruf setelah elemen huruf R adalah elemen huruf I sementara di dalam merek OREO milik Penggugat, elemen setelah elemen huruf R adalah elemen huruf E, (**vide Bukti P-1 sampai dengan P-9**) hal tersebut ternyata tetap memberikan kesan adanya persamaan bunyi ucapan antara elemen kata ORIO dengan merek OREO milik Penggugat.

(ii). Persamaan bunyi ucapan antara kata OREO dengan kata ORIO.

Bahwa, persamaan elemen yang membentuk Merek ORIORIO Tergugat dengan merek OREO milik Penggugat (**vide Bukti P-1 sampai dengan P-9**) sebagaimana diutarakan di atas, ternyata memberikan adanya suatu persamaan bunyi ucapan antara merek ORIO dan merek OREO. Dalam Bahasa Inggris, merek OREO milik klien kami akan dibaca "o-rio", dan jelas memiliki bunyi ucapan yang sama dengan merek ORIO milik Tergugat.

Bahwa penambahan elemen RIO dibelakang kata ORIO tidaklah membuat merek ORIORIO menjadi berbeda dengan merek OREO.



- b. Adanya persamaan jenis barang yang dilindungi oleh Merek ORIORIO Tergugat dengan merek OREO milik Penggugat (*vide **Bukti P-1 sampai dengan P-9***), yaitu jenis-jenis barang: Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioca, mie snack, mie, sagu, bahan pengganti kopi, tepung dan sediaan terbuat dan gandum, roti, bolu, kue, dan kembang gula, madu, ragi, bubuk untuk membuat roti; gandum, mostard, cuka, saos, rempah-rempah; tepung kacang, minuman dengan bahan dasar coklat, biscuit, roti kismis, pasta kue, hiasan kue yang dapat dimakan, kopi tablet, gula-gula untuk makanan, kembang gula, penyedap rasa dan aroma selain minyak sari untuk kue, kopi buatan, caramel, coklat yang berbentuk tablet, coklat yang berbentuk kubus, coklat yang berbentuk bulat seperti bola, coklat yang berbentuk pipih, bubuk kue, coklat potongan, mesis coklat, coklat bubuk, coklat batangan, pralin, almond/kacang/biji kopi yang dibalut dengan coklat, kue-kue yang terbuat dari coklat, pemanis (alami), penyedap rasa dan aroma selain minyak sari untuk makanan, sediaan makanan dan padi-padian, cracker, coklat, minuman coklat dengan susu, segala macam snack; snack yang terbuat dan jagung, snack yang terbuat dan gandum; bumbu masak, kayu manis (bumbu), es, tepung jagung, makanan untuk sarapan terbuat dan padi-padian, makanan untuk sarapan yang terbuat dan gandum, glukosa untuk makanan, esens-esens untuk bahan makanan, teh celup, minuman teh dalam kemasan, minuman teh dalam botol, minuman berbahan dasar teh, teh bubuk, macaroni, mayones, pepermin untuk kembang gula, pastiles (gula-gula), bubur havermot, kue-kue tart, kopi bubuk, kopi dalam kemasan, minuman berbahan dasar kopi, panekuk, kue-kue pal, pizza, pastel berisi daging dan sayuran, garam dapur, spageti, garam untuk mengawetkan bahan makanan, royal jelly untuk makanan manusia (bukan untuk keperluan medis), panili, produk zat tepung untuk makanan, kopi yang disangrai, sediaan berasal dari tumbuh-tumbuhan untuk dipakai sebagai pengganti kopi, minuman kopi dengan susu, agar-agar, pudding, saos sambel, saos tomat, tepung sagu, tepung tapioca, mie instan, mie basah, sohun, bihun, tepung jagung, kue yang terbuat dan pisang, roti isi pisang, pisang goreng, pisang goreng premium, kue basah dan kue kening, terasi, kerupuk, emping, petis, tauco, penyedap rasa, bumbu gado-gado, bumbu pecel, brondong jagung (popcorn), martabak, tape, kembang tahu, kecap.

Hal.11 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



16. Bahwa, dari penelusuran Penggugat, Penggugat juga menemukan bahwa Tergugat ternyata juga telah memproduksi produk-produk kue kering, biskuit dan wafer dengan Merek ORIORIO Tergugat yang memiliki persamaan dengan produk-produk OREO milik Penggugat (**vide Bukti P-1 sampai dengan P-9**).

Bahwa, persamaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Deskripsi	Produk Penggugat OREO	Produk Tergugat –ORIORIO
Merek / Produk		
Merek	Kata OREO dicetak dengan warna putih dengan kombinasi garis biru dan putih.	Kata ORIORIO dicetak dengan warna putih dengan kombinasi garis biru dan putih.
Kemasan		
Warna	Warna-warna yang terdapat pada kemasan adalah biru tua, biru muda, hitam dan merah.	Warna-warna yang terdapat pada kemasan adalah biru tua, biru muda, hitam, dan merah.
Jenis Produk	Kue coklat kering dengan isi, yang terdiri dari dua kue coklat kering berbentuk bundar dengan desain yang khas dan isian rasa vanilla berwarna putih, yang diapit di antara dua kue coklat kering	Kue coklat kering dengan isi, yang terdiri dari dua kue coklat kering berbentuk bundar dengan desain yang khas dan isian rasa vanilla berwarna putih, yang diapit di antara dua kue coklat kering berbentuk bundar.



berbentuk bundar.

Desain Kue

Kue kering coklat Kue kering coklat berbentuk
berbentuk bundar bundar dengan desain yang
dengan desain yang khas di sisi luarnya.
khas di sisi luarnya.

17. Bahwa dengan melihat persamaan-persamaan yang ada antara merek OREO milik Penggugat dengan Merek ORIORIO Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas dan dengan melihat bahwa ternyata Tergugat juga telah memproduksi produk-produk dengan mempergunakan Merek ORIORIO Tergugat, tentunya keberadaan Merek ORIORIO Tergugat memiliki potensi untuk membingungkan konsumen ataupun khalayak ramai mengingat persamaan yang sangat kental antara produk-produk dengan Merek ORIORIO Tergugat dengan produk-produk dengan merek OREO milik Penggugat, maka Penggugat berpendapat bahwa sudah selayaknya pendaftaran Merek ORIORIO Tergugat harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek.

VI. Mengenai persamaan antara Merek ORIORIO dan Merek OREO milik Penggugat.

18. Bahwa, mengenai persamaan antara Merek ORIORIO Tergugat dan merek OREO milik Penggugat (*vide Bukti P-1 sampai dengan P-9*), maka Penggugat dengan ini juga merujuk kepada pendapat yang pernah dikeluarkan oleh Turut Tergugat di mana Turut Tergugat sudah pernah menyatakan bahwa produk-produk ataupun merek OREO milik Penggugat memiliki persamaan dengan produk-produk ataupun merek-merek O'RIORIO dan ORI'ORIO milik Tergugat.
19. Bahwa, mengingat unsur-unsur yang membentuk merek ataupun produk O'RIORIO maupun merek ataupun produk ORI'ORIO adalah sama dengan unsur-unsur yang membentuk Merek ORIORIO Tergugat maka sudah selayaknya dan sepantasnya apabila Merek ORIORIO Tergugat juga dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek OREO milik Penggugat.

VII. Tentang itikad Tidak Baik Tergugat.

20. Bahwa dari uraian yang telah Penggugat jelaskan di dalam butir-butir terdahulu, Penggugat juga memastikan bahwa Merek ORIORIO Tergugat didaftarkan dan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan maksud

Hal.13 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



meniru dan membonceng keterkenalan merek OREO milik Penggugat *vide Bukti P-1 sampai dengan P-9* yang *nota bene* adalah merek terkenal.

21. Bahwa, itikad tidak baik dari Tergugat dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Adanya persamaan antara Merek ORIORIO Tergugat dengan merek OREO milik Penggugat (*vide Bukti P-1 sampai dengan P-9*) yang *nota bene* adalah merek terkenal.
- b. Adanya fakta bahwa merek OREO milik Penggugat telah didaftarkan dan dipergunakan oleh Penggugat jauh sebelum Merek ORIORIO Tergugat didaftarkan.

22. Bahwa patut ditengarai Merek ORIORIO Tergugat didaftarkan dengan tujuan agar Tergugat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa harus bersusah payah mengeluarkan biaya administrasi dan biaya-biaya promosi lainnya untuk memperkenalkan dan mempopulerkan Merek ORIORIO Tergugat tersebut di Indonesia.

Bahwa selain itu, adanya itikad tidak baik dari Tergugat dapat pula dilihat dari adanya fakta bahwa kata ataupun nama ORIORIO adalah bukan kata ataupun nama yang berasal dari Bahasa Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa Merek ORIORIO Tergugat pada dasarnya adalah merupakan tiruan atau setidaknya terinspirasi dari keterkenalan merek OREO milik Penggugat (*vide Bukti P-1 sampai dengan P-9*).

Bandingkan dengan ketentuan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, yang berbunyi :

“Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen...”

23. Bahwa, atas dasar uraian tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa Merek ORIORIO Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan karena Merek ORIORIO Tergugat diajukan pendaftarannya atas dasar itikad tidak baik, sehingga dengan demikian, mengacu kepada ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang Merek, yang berbunyi: “*Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik*”, Merek ORIORIO Tergugat seharusnya dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Umum Merek.



Bahwa, terhadap merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik, Pasal 69 jo. Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa gugatan pembatalan atas merek yang didaftarkan atas dasar itikad tidak baik dapat diajukan tanpa batas waktu.

24. Bahwa Mahkamah Agung di dalam yurisprudensi-yurisprudensinya yang telah berkekuatan hukum tetap juga telah memberikan himbauan bahwa pengusaha nasional yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing (*vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Desember 1986 dalam perkara perdata No. 220PK/Perd/1986 dalam perkara merek NIKE dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1996 dalam perkara perdata No. 1445K/PDT/1995/MA-RI dalam perkara merek TREASURES*).
25. Bahwa, selain pendaftaran Merek ORIORIO Tergugat sebagaimana yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*, Penggugat juga menduga kuat bahwa Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek lainnya yang memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan Merek ORIORIO Tergugat yang diduga didaftarkan dengan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan merek OREO milik Penggugat yang *nota bene* adalah merek terkenal.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa perlu dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk membatalkan pendaftaran Merek ORIORIO Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) (a) dan (b) Undang-Undang Merek.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa perlu dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk membatalkan pendaftaran merek ORIORIO dari Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 4 jo. Pasal 6 ayat (1) (a) dan (b) Undang-Undang Merek.

Bahwa, untuk selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Merek, Penggugat dengan ini mohon kepada



Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Bahwa, oleh karena Penggugat menduga kuat bahwa Tergugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek lainnya yang memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan Merek ORIORIO Tergugat, dimana patut diduga merek-merek tersebut diajukan permintaan pendaftarannya dengan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan merek OREO milik Penggugat yang *nota bene* adalah merek terkenal, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sebagai berikut:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan Merek ORIORIO Tergugat, yang diduga dilandasi oleh itikad tidak baik untuk meniru dan membonceng keterkenalan merek OREO milik Penggugat.
2. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh proses permintaan pendaftaran merek-merek yang diajukan oleh Tergugat yang memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan Merek ORIORIO Tergugat, yang diduga dilandasi oleh itikad tidak baik untuk meniru dan membonceng keterkenalan merek OREO milik Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek OREO serta variasi Merek OREO (*vide Bukti P-1 s/d P-9*) untuk membedakan hasil produksi/produk-produk Penggugat dengan hasil produksi/produk-produk lainnya;
3. Menyatakan Merek OREO serta variasinya (*vide Bukti P-1 s/d P-9*) milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan Merek ORIORIO di bawah daftar No. IDM000257324 terdaftar pada tanggal 9 Juli 2010 untuk melindungi produk-produk dalam kelas 30 didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Merek

Hal.16 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORIORIO di bawah daftar IDM000257324 terdaftar pada tanggal 9 Juli 2010 untuk melindungi produk-produk dalam kelas 30;

6. Memerintahkan Turut Terugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran atas merek ORIORIO, di bawah daftar No IDM000257324, terdaftar pada tanggal 9 Juli 2010, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya; dan
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak segala permintaan pendaftaran merek yang telah diajukan dan akan diajukan oleh Tergugat di kemudian hari, yang memiliki persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek OREO milik Penggugat atau setidak-tidaknya yang diduga didaftarkan dan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan merek OREO milik Penggugat yang merupakan merek terkenal; dan
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Sekunder

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et a bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL) dan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS SEBAGAI GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo dilandaskan pada merek terkenal dan menyatakan adanya persamaan pada pokoknya antara merek OREO yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan merek ORIORIO yang juga terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, berdasarkan hal tersebut Penggugat melandaskan pada Ketentuan Pasal 68 UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2. Bahwa dilain pihak Penggugat mendalilkan dalam gugatannya menyatakan keberatan atas penggunaan kemasan produk milik Tergugat I.
3. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan keberatan terhadap merek kata "ORIORIO" dan Kemasan produk ORIRIO.
4. Bahwa Fakta hukum menunjukkan :
 - Tergugat I memiliki merek kata "ORIORIO" yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Hal.17 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I memiliki Pendaftaran Desain Industri atas Desain Kemasan dengan Judul Kemasan ORIORIO SEDAP Pendaftaran Nomor ID0020086-D tanggal 1 November 2010.
 - Tergugat I memiliki Pendaftaran Ciptaan atas Seni Lukis ORIORIO dengan Nomor Pendaftaran 045615 tanggal 22 Desember 2009.
5. Bahwa Tergugat I menggunakan kata ORIORIO adalah berlandaskan pada merek yang sudah terdaftar, sedangkan kemasan ORIORIO yang dipergunakan oleh Tergugat I adalah berlandaskan pada Desain Industri yang telah terdaftar dan Pendaftaran Ciptaan yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
6. Bahwa yang dianggap cacat obscur libel, adalah dimana dalil gugatan Penggugat mencakup aspek pendaftaran merek, pendaftaran Desain Industri dan Pendaftaran Ciptaan yang Tergugat I miliki, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut menjadi tidak berkualitas karena sudah mencampur adukan antara aspek-aspek hukum Merek, Desain Industri dan Hak Cipta yang masing-masing memiliki ruang lingkup perlindungan yang berbeda dan dasar hukum yang berbeda pula, sehingga gugatan menjadi tidak focus pada objek sengketa. Sehingga dalil - dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;
7. Bahwa berdasarkan uraian–uraian yang di sampaikan Penggugat dalam gugatannya, sangat jelas terdapat ketidak jelasan makna maupun maksud serta adanya pertentangan antara fakta yang satu dengan yang lain dalam dalil-dalil yang digunakan oleh Penggugat sehingga mengaburkan makna dan atau maksud yang ingin disampaikan Penggugat dalam gugatannya;
8. Bahwa Hal tersebut jelas menyebabkan gugatan aquo bersifat Obscur Libel (**Obscurum Lebellum**), sehingga sudah selayaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 91/MEREK/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 April 2011 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat.

DALAM PROVISI.

Hal.18 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 402 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 30 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 91/MEREK/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 April 2011;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan Merek "ORIORIO" Tergugat, yang diduga dilandasi oleh itikad tidak baik untuk meniru dan membonceng keterkenalan merek "OREO" milik Penggugat;
2. Memerintahkan turut Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh proses permintaan pendaftaran merek-merek yang diajukan oleh Tergugat yang pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan merek "ORIORIO" Tergugat, yang diduga dilandasi oleh itikad tidak baik untuk meniru dan membonceng keterkenalan merek OREO milik Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek OREO serta variasi Merek OREO untuk membedakan hasil produksi/produk-produk Penggugat dengan hasil produksi/produk-produk lainnya;
3. Menyatakan Merek OREO serta variasinya milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan Merek ORIORIO di bawah daftar No. IDM000257324 terdaftar pada tanggal 9 Juli 2010 untuk melindungi produk-produk dalam kelas 30

Hal.19 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan atas dasar itikad tidak baik;

5. Menyatakan batal pendaftaran Merek ORIORIO di bawah daftar IDM000257324 terdaftar pada tanggal 9 Juli 2010 untuk melindungi produk-produk dalam kelas 30;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran atas merek ORIORIO, di bawah daftar No. IDM000257324, terdaftar pada tanggal 9 Juli 2010, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak segala permintaan pendaftaran merek yang telah diajukan dan akan diajukan oleh Tergugat di kemudian hari, yang memiliki persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek OREO milik Penggugat atau setidak-tidaknya yang diduga didaftarkan dan dilandasi oleh itikad tidak baik, yaitu dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan merek OREO milik Penggugat yang merupakan merek terkenal;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 402 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 30 September 2011 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 10 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat dengan perantara kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 08 PK/HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor : 402 K/Pdt.Sus/2011 jo. Nomor : 91/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Mei 2012 itu juga ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 8 Juni 2012 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 September 2012 ;

Hal.20 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tengang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No: 402 K/PDT. SUS/2011 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan alasan-alasan sebagaimana ditentukan pada Pasal 67 huruf (b), (c) dan (f) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, sebagai berikut ;

- a. Bahwa ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa bukti-bukti tersebut belum ditemukan (Novum);
- b. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut ;
- c. Bahwa adanya kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari Judex Juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya.

Bahwa kami akan membahas memori Peninjauan Kembali ini diawali dengan adanya kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari Judex Juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya sebagaimana kami beri tanda sebagai tanda (I) X Pasal 67 huruf (f) (Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung), selanjutnya apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut sebagaimana kami beri tanda sebagai tanda (II) X Pasal 67 huruf (c) (Undang-Undang No.5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) berikutnya mengenai ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa bukti-bukti tersebut belum ditemukan (Novum) sebagaimana kami beri tanda sebagai tanda (III) X Pasal 67 huruf (b) (Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung).

I. JUDEX JURIS TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN ATAU KEKHILAFAN YANG NYATA, KARENA :

1.1. TUNTUTAN PROVISI TIDAK DAPAT DIPUTUS OLEH JUDEX JURIS (TINGKAT KASASI).

Hal.21 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Judex Juris pada putusannya halaman 27 baris terakhir dan halaman 28 alinea pertama dan kedua berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan Merek "ORIORIO" Tergugat, yang diduga dilandasi oleh itikad tidak baik untuk meniru dan membonceng keterkenalan merek "OREO" milik Penggugat;
 2. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh proses permintaan pendaitaran merek-merek yang diajukan oleh Tergugat yang pada keseluruhannya maupun pada pokoknya dengan merek "ORIORIO" Tergugat, yang diduga dilandasi oleh itikad tidak baik untuk meniru dan membonceng keterkenalan merek OREO milik Penggugat;
- Bahwa menurut hukum, tuntutan provisi tidak dapat diputus dan atau diajukan pada pemeriksaan kasasi, karena tuntutan Provisi hanya dapat diajukan pada pemeriksaan tingkat Judex Facti (Pengadilan Negeri/Niaga).

Bahwa UU No. 15 Tahun 2001 tidak mengenal Provisi tetapi berdasarkan Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 hanya mengenal penetapan sementara pengadilan yang intinya sebagai berikut :

Pasal 85

Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

Pasal 86

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
 - b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Merek;

Hal.22 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



- c. keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
 - e. membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.
- (2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Pasal 87

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

Pasal 88

Dalam hal penetapan sementara:

- a. Dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 76;
- b. dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

Bersandar pada Pasal 85 sampai dengan pasal 88 secara jelas dan nyata wewenang melakukan penetapan sementara berada di tangan Judex Facti bukan kewenangan Judex Juris.

Dengan demikian, Putusan Judex Juris yang mengabulkan Provisi dari Pemohon kasasi/Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah suatu kekeliruan atau kekhilafan secara nyata dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya oleh karenanya sangatlah patut dan adil putusan Judex Juris yang keliru dan khilaf untuk dibatalkan.

Bahwa lebih nyata kekeliruan atau kekhilafan Judex Juris terlihat dari Putusan Provisinya :

Hal.23 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



1. Memerintahkan Tergugat ... yang diduga ... dst :

2. Memerintahkan Turut Tergugat ... yang diduga ... dst;

Bahwa berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Mengenai Gugatan Pembatalan sebagaimana diatur Pasal 68, 69 tidak mengenal istilah "yang diduga" tetapi Judex Juris menggunakan istilah "yang diduga" tersebut adalah suatu kekeliruan atau kekhilafan dalam menerapkan hukum istilah "yang diduga" hanya dikenal dalam perkara Pidana.

Putusan Judex Juris yang telah keliru dan khilaf dalam menerapkan hukum, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

1.2. UNDANG-UNDANG No.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK TIDAK MENGENAL ISTILAH PEMAKAI PERTAMA.

Bahwa amar putusan Judex Juris halaman 28 butir 2 DALAM POKOK PERKARA menyatakan sebagai berikut ;

"Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama ... dstnya".

Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Merek No.19 Tahun 1992 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, asas pemakai pertama, tidak berlaku lagi. Asas pemakai pertama itu hanya dianut pada masa berlakunya Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961, pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut "Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia. Setelah Undang-Undang tersebut tidak berlaku lagi, maka asas pemakai pertama hanya dikenal pada asas deklaratif sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, oleh karena telah diganti dengan asas pendaftar pertama (asas konstitutif/first to file) yang berlaku hingga saat ini.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, menyatakan "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hal.24 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut, maka secara jelas Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek menganut asas konstitutif atau pendaftar pertama.

Dengan demikian, amar putusan Judex Juris yang menyatakan "Penggugat sebagai pemakai pertama jelas merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, oleh karenanya amar putusan tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

Bahwa Judex Juris lebih keliru lagi atau khilaf secara nyata pada amar putusannya butir 7 yang berbunyi sebagai berikut "Memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak segala permintaan pendaftaran merek yang telah diajukan dan akan diajukan oleh Tergugat di kemudian hari ...dstnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (3) Jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Merek No.15 tahun 2001 menyatakan sebagai berikut ;

Pasal 64 ayat (3) menyatakan sebagai berikut;

"Direktorat Jenderal melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 70 ayat {3} menyatakan sebagai berikut;

Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Merek No.15 tahun 2001 tersebut, secara jelas Undang-Undang Merek No.15 tahun 2001 tidak mengenal perintah/ petitum "untuk menolak segala permintaan pendaftaran merek yang telah diajukan dan akan diajukan; akan tetapi hanya mengenal "Pelaksanaan penghapusan Merek dan Pelaksanaan pembatalan Merek".

Hal.25 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Dengan demikian, Judex Juris telah keliru atau khilaf secara nyata mengabulkan amar putusan butir 7 tersebut, oleh karenanya amar putusan tersebut sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

1.3. UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK TIDAK MENGENAL ISTILAH "VARIASINYA".

Bahwa pada amar putusan Judex Juris halaman 28 butir 3 DALAM POKOK PERKARA menyatakan sebagai berikut ;

"Menyatakan Merek OREO serta variasinya ... dstnya".

Bahwa Judex Juris telah keliru atau khilaf secara nyata dalam membuat amar putusan tersebut, karena Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, tidak mengenal istilah "variasinya". Yang dikenal berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek adalah gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda.

Bahwa pada pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Judex Juris, tidak ada sedikitpun mempertimbangkan tentang istilah "variasinya", akan tetapi dalam amar putusannya disebutkan istilah "variasinya" hal ini jelas merupakan suatu kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Oleh karenanya amar putusan Judex Juris pada butir 3 tentang Pokok Perkara, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

1.4. SURAT KUASA PEMOHON KASASI TIDAK SAH MENURUT HUKUM.

Bahwa pada putusan Judex Juris (Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. perkara a quo No. 402 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 30 September 2011) halaman 1 alinea pertama baris kedua belas, tertera Pemohon Kasasi (saat ini Termohon Peninjauan Kembali) dalam mengajukan pernyataan/permohonan kasasi "berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2010.

Bahwa jika dicermati tanggal dibacakannya putusan Judex Facti No. 91/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 5 April 2011 dan pernyataan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, maka Pemohon Kasasi dalam menyatakan permohonan kasasi dan menyerahkan Memori Kasasi tidak didasari dengan surat kuasa khusus kasasi, akan tetapi

Hal.26 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



menggunakan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan tertanggal 23 November 2010.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, surat kuasa untuk beracara di pengadilan harus bersifat khusus mengenai subyek-subyeknya, objek atau pokok gugatannya secara garis besar. Apabila kuasa diberikan kepada Pengacara yang telah memperoleh ijin dari Menteri Kehakiman Pengacara Praktek yang telah dapat ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi, maka tidak ada masalah. Surat kuasa khusus untuk berperkara di Pengadilan harus jelas menyebut untuk pekerjaan apa saja yang dikuasakan seperti untuk mengajukan gugatan terhadap A, tentang warisan almarhum si B, untuk mengajukan banding, kasasi, PK dan sebagainya. (Baca Buku BUNGA RAMPAI MAKALAH HUKUM ACARA PERDATA, Proyek Pendidikan Dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim Dan Non Hakim Mahkamah Agung RI 2003 halaman 45 - 46.)

Bahwa begitupun berdasarkan Pasal 113 ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2005 yang dirubah kembali dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung R.I., menetapkan, bahwa untuk mengajukan permohonan kasasi dalam perkara perdata, seorang wakil harus secara khusus dikuasakan untuk itu, karena jika tidak demikian halnya, maka permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No.456 K/Sip/1975 tanggal 17 Maret 1976.)

Bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata, Karangan M. Yahya Harahap, SH., Penerbit SINAR GRAFIKA, Tahun 2004, pada halaman 25 menyatakan, "Praktik yang berlaku sebelum Undang-Undang No.14 Tahun 1985 memperbolehkan pelimpahan kuasa dalam satu surat kuasa, mulai dari tingkat PN, PT, dan MA. Kebolehan itu, akan tetapi pada masa belakangan ini tidak dibenarkan lagi. Untuk setiap tingkat pemeriksaan, harus dibuat surat kuasa khusus, yang terpisah dan tersendiri untuk masing-masing instansi peradilan".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka putusan Judex Juris mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat/

Hal.27 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Termohon Peninjauan Kembali tanpa didasari dengan surat kuasa khusus untuk kasasi adalah merupakan suatu kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Judex Juris, oleh karenanya putusan Judex Juris sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

1.5. MEREK OREO BUKAN MEREK TERKENAL.

Bahwa pada amar putusan Judex Juris halaman 28 butir 3 ;
"Menyatakan Merek OREO serta variasinya milik Penggugat sebagai merek terkenal".

- Bahwa Judex Juris telah keliru atau khilaf secara nyata dalam memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan "merek OREO serta variasinya sebagai merek terkenal", karena pertimbangan hukum tersebut tidak didasari dengan dasar hukum yang jelas, mengingat di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek berdasarkan Pasal 1 ayat (1) tidak dikenal istilah "Variasinya".
- Bahwa Judex Juris seharusnya menolak petitum gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tentang merek OREO sebagai merek terkenal, karena Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan bukti berupa adanya pengetahuan umum dari masyarakat luas konsumen di seluruh Indonesia, yang mengenal Merek OREO tersebut. Bahkan Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan bukti adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Merek OREO sebagai Merek terkenal, Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Juris yang menyatakan Merek OREO sebagai merek terkenal, tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek Jo. Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, oleh karenanya putusan Judex Juris, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

1.6 JUDEX JURIS TELAH KELIRU DAN KHILAF DALAM MENERAPKAN HUKUM ACARA DALAM PUTUSAN PERKARA A QUO.

Hal.28 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



1. Bahwa Judex Juris dalam putusannya telah Khilaf dan Keliru secara nyata menerapkan hukum acara dalam memeriksa perkara a quo - yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. No. 3 Tahun 2009 :

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah kembali dengan undang No. 3 Tahun 2009, pada intinya menyatakan ; Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Segala putusan Pengadilan selain harus memuat atasan-alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Begitupun berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pada intinya menyatakan "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, maka Judex Juris seharusnya memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

- Bahwa begitupun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 03 Tahun 1974 jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 04 Tahun 1977 yang merupakan dasar dan alasan bagi Mahkamah Agung (Majelis Peninjauan Kembali) untuk membatalkan putusan pengadilan bawahan (Judex Facti dan Judex Juris), apabila tidak ada suatu motivering yang cukup dalam membuat suatu putusan Hakim, yang pada intinya menyatakan "dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan (termasuk putusan kasasi)".

Hal.29 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. MA/Pemb.1154/74, tanggal 25 November 1974 disebutkan bahwa :

"Keputusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas yang dikehendaki oleh Undang-Undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) dapat dibatalkan. Dengan tidak memberikan pertimbangan/alasan yang cukup, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan.

- Bahwa menurut ahli hukum, Prof. Setiawan, SH. dalam Bukunya ANEKA MASALAH HUKUM DAN HUKUM ACARA PERDATA", terbitan ALUMNI, Bandung, cetakan I tahun 1992 halaman 372 menjelaskan bahwa ;

"Seseorang Hakim wajib untuk memberikan suatu motivering terhadap putusan-putusannya guna memberikan jaminan akan adanya suatu "fair hearing". Motivering atas suatu putusan diperlukan agar supaya para pihak dan pencari keadilan lainnya, dapat mengerti mengapa Hakim sampai kepada suatu putusan yang demikian. Tidaklah cukup apabila Hakim di dalam putusannya hanya bersandar pada keterangan saksi-saksi dan kemudian menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti.

Motivering diperlukan agar Hakim dalam pemeriksaan di tingkat yang lebih tinggi dapat meneliti serta menelusuri dan menilai apakah konstatering Hakim pertama sejauh mengenai fakta-faktanya telah tepat dan benar, dan apakah dengan demikian penerapan hukum terhadap fakta-fakta tersebut sudah tepat dan benar pula. Oleh karenanya kewajiban bagi seorang Hakim untuk memberikan dasar dan alasan pertimbangan hukum yang cukup dalam membuat putusannya, erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan dengan system pemeriksaan dalam dua tingkatan yaitu peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding.

Hal.30 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Bahkan Mahkamah Agung di tingkat kasasi dapat membatalkan putusan pengadilan Judex Facti tersebut atas dasar bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan tidak didasari dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan jelas (niet voldoende gemotiveerd).

- Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo putusan Mahkamah Agung R.I. No. 981 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 jo putusan Mahkamah Agung R.I. No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 menyatakan, "Putusan yang tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan jelas, dianggap merupakan pertimbangan putusan yang tidak profesional (unprofessional judgement) dan pada akhirnya putusan seperti itu dianggap tidak mampu memberi dasar dan alasan hukum yang jelas (ratio decidendi)", dan putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan ;
- Bahwa bila dicermati putusan Judex Juris a. tentang provisi, b. kata-kata "Yang diduga" c. Dalam pokok perkara point 7 "Merek Oreo serta variasinya" d. butir 7 "Memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak segala permintaan pendaftaran merek yang telah diajukan dan akan diajukan oleh Tergugat di kemudian hari...dstnya" Putusan Judex Juris tersebut tidak didasari dengan alasan hukum yang jelas dan tidak memuat pasal-pasal dari perUndang-Undangan yaitu Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek dan tidak menjelaskan sumber Hukum mana yang dijadikan dasar sehingga memutuskan ke empat butir tersebut.

Putusan Judex Juris yang tidak sesuai dengan Hukum dan rasa keadilan dan menjadikan putusan tersebut menjadi bertentangan dengan Undang-Undang maka hal demikian Putusan Judex Juris adalah sebagai suatu kelalaian dalam Hukum Acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan

Hal.31 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan (termasuk putusan kasasi).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka putusan Judex Juris mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tanpa didasari dengan alasan-alasan hukum yang cukup dan jelas, adalah merupakan pertimbangan hukum yang khilaf atau keliru secara nyata, Putusan Judex Juris yang demikian, yang tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup dan jelas, dianggap merupakan putusan yang tidak Professional (unprofessional judgement) karena putusan seperti itu dianggap tidak mampu memberi dasar dan alasan hukum yang jelas (ratio decidendi).

Oleh karenanya, putusan Judex Juris yang tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan jelas tersebut, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah kembali dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Jo. Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 Tahun 1974 jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. MA/ Pemb. 1154/74, tanggal 25 November 1974 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 04 Tahun 1977 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.981 K/ Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 Jo. pendapat ahli hukum Setiawan, SH., sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

1.7. MEREK OREO TIDAK MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA KESELURUHAN ATAUPUN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK ORIORIO.

Bahwa Judex Juris pada putusannya halaman 27 alinea pertama dari atas, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"bahwa merek "OREO" milik Penggugat/Pemohon Kasasi dan Merek "ORIORIO" milik Tergugat/Termohon Kasasi mempunyai

Hal.32 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



persamaan pada pokoknya dalam hal bentuk, susunan, warna, cara penulisan dan cara penempatan unsur-unsur merek untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 30, ... dstnya".

Bahwa pertimbangan Judex Juris tidak didasari dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan "Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa" bila dicermati Merek Oreo terdiri dari 2 suku kata (Oreo = O-reo) sedangkan Merek Oriorio Milik Pemohon Peninjauan Kembali terdiri dari 3 Suku kata (Oriorio = O-rio-rio). Sehingga dari suku kata pun terjadi perbedaan begitupun dari segi bunyi jelas memiliki unsur pembeda. Masyarakat Indonesia tidak akan tersesat atau terkecoh antara Merek Oreo dan Merek Oriorio, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan antara Merek Oreo dan Merek Oriorio baik dari segi kata, bunyi, dan kesan pun jelas berbeda sebagaimana telah ditentukan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Bahwa dari segi pengucapan pun Merek ORIORIO sangat berbeda dibandingkan dengan Merek OREO karena jika Merek ORIORIO diucapkan berkali-kali akan terdengar akan terdengar bunyi huruf "Y" (O-RIYO-RIYO) sedangkan pengucapan Merek OREO yang lebih menonjol adalah huruf "E" (O- REO).

Bahwa untuk membuktikan, adanya perbedaan atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Penggugat dengan merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat, sepatutnya perlu bersandar pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusan-putusan Mahkamah Agung R.I. di bawah ini ;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3055 K/ Sip/ 1985, yang menyatakan, Merek DAICHI tidak mempunyai persamaan dengan merek ICHI.

Hal.33 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2451 K/Sip/1989 tanggal 13 April 1991 yang menyatakan, Merek ROYAL SALUTE tidak mempunyai persamaan dengan merek SALUTE.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Maret 1992 Nomor : 3765 K/Pdt/1989 yang menyatakan, Merek SONY BETA tidak mempunyai persamaan dengan Merek BETA.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Juni 1979 Nomor : 1631 K/Sep/1978 Merek yang menyatakan, Merek PODO REJO tidak mempunyai persamaan dengan Merek KEMIRI REJO.
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 026 K/N/HaKI/2002 tanggal 13 Februari 2003 Jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 02/HKI.M/2002/PN.Niaga. Smg. tanggal 20 Oktober 2002, yang menyatakan bahwa merek CEMARA No. 471762 tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek MENARA No. 477529 dan tidak ada unsur itikad buruk, dikarenakan kedua-duanya telah terdaftar.
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No.04 PK/N/HaKI/2004 tanggal 4 November 2004 yang menyatakan bahwa antara merek A QUA tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek INDOQUA.
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2085 K/Pdt/1986 tanggal 16 April 1988 yang menyatakan bahwa Merek GOLDEN HORSE tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek HORSE.
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2570 K/Sip/1982 tanggal 31 Oktober 1983 yang menyatakan bahwa merek TIGA LOBAK tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek LOBAK ABANG.
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1455 K/Sip/1989 tanggal 28 Maret 1991 yang menyatakan Merek dagang NAGATADRILL tidak sama tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek Dagang NAGATA;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 04 K/N/HaKI/2002 tanggal 8 Juli 2002 yang menyatakan "Merek BERGER, Merek BERGER MASTER dan Merek BERGER dan LOGO milik BERGER-

Hal.34 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



SEIDLE GMBH, berkedudukan di Maybachstrabe 2, P.O. Box 1110 67269 Grunstadt/Weinstr Jerman, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek BERGER-SEIDLE milik BERGER INTERNATIONAL LIMITED, berkedudukan di 22 Benoi Sector, Singapura 629854.

Berdasarkan Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut di atas, secara jelas membuktikan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat sangat berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat, karena dari segi huruf-huruf, bentuk dan penempatan huruf-huruf, bunyi ucapan/suara yang dihasilkan, kedua merek tersebut (OREO dan ORIORIO) sangat berbeda satu sama lain.

- Bahwa Judex Juris telah keliru atau khilaf secara nyata dalam membuat pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut, karena :
 - Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali pada petitum gugatannya mulai butir 1 sampai dengan 6, tidak ada satu butirpun meminta/memohon agar Merek OREO dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek ORIORIO. Oleh karenanya, Judex Juris telah berlebihan atau keliru atau khilaf secara nyata membuat pertimbangan hukum dan mengabulkan amar putusan tersebut.
 - Pertimbangan hukum Judex Juris tersebut tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, karena dari segi penulisan, bentuk huruf, penempatan huruf, bunyi suara/ucapan yang dihasilkan antara Merek ORIORIO dengan Merek OREO sangat berbeda satu sama lain. Oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Juris tersebut sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.
 - Judex Juris sepatutnya meneliti dan menelaah pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti untuk mempertimbangkan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya antara Merek

Hal.35 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



OREO dengan merek ORIORIO milik Tergugat/Termohon kasasi/Termohon Peninjauan Kembali; karena Judex Facti sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum tentang ada tidaknya persamaan pada pokoknya tersebut, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti halaman 54 alinea kedua dan ketiga yang berbunyi sebagai berikut;

"Menimbang, bahwa untuk meneliti ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya Majelis Hakim harus membandingkan antara merek yang diajukan pendaftarannya oleh Penggugat berupa merek "OREO" yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c/q Direktorat Merek Departemen Hukum dan HAM RI (vide bukti P - 34 s.d P - 42A) untuk melindungi kelas barang 30 dengan merek ORIORIO milik Tergugat yang sudah didaftar dengan daftar No. IDM000257324 terdaftar tanggal 9 Juli 2010 untuk melindungi produk dalam kelas 30 (bukti P - 1 = T - 1) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti P-1 = T-1 dan P-34 s.d. P - 34 s.d. P-42a dapat disimpulkan bahwa antara merek "OREO" milik Penggugat dengan merek dagang "ORIORIO" milik Tergugat tidak mempunyai persamaan dalam bunyi (Similarity in sound), apalagi apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun dalam penulisannya dimana merek OREO terdiri dari 4 (empat) huruf a (satu) huruf mati/konsonan dan 3 (tiga) huruf hidup/vocal sedangkan merek ORIORIO terdiri dari 7 (tujuh) huruf yang terdiri dari 2 (dua) huruf mati/konsonan, dan 5 (lima) huruf hidup/vocal sehingga berbeda pula dalam penyusunan huruf-hurufnya, oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai terdapat penulisan dengan font tertentu dengan menggunakan huruf kapital menurut Majelis Hakim adalah bukan merupakan persamaan pada pokoknya ;

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tersebut sudah sangat tepat dan benar berdasarkan Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 Jo. Doktrin hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tersebut sudah sesuai dengan

Hal.36 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



fakta-fakta Hukum berdasarkan bukti-bukti yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya. Sehingga putusan Judex Facti sangatlah patut dan adil untuk dipertahankan/dikuatkan oleh Majelis Peninjauan Kembali.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali pun mengakui adanya perbedaan antara merek area dan ORIORIO sebagaimana dituangkan dalam Memori Kasasinya halaman 8 butir 10 secara jelas dan tegas mendalilkan, "bahwa, apabilapun mereknya berbeda...dstnya". Dalil Pemohon Kasasi/Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tersebut membuktikan adanya pengakuan dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, bahwa "Merek ORIORIO milik Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan" dengan Merek OREO milik Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karenanya, pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Juris yang menyatakan "Merek OREO milik Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek ORIORIO milik Tergugat/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali", adalah merupakan suatu kekeliruan atau kekhilafan yang nyata, oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Juris tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

I.8. PENDAFTARAN MEREK ORIORIO MILIK PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/TERGUGAT/TERMOHON KASASI DILANDASI DENGAN ITIKAD BAIK.

Bahwa pendaftaran Merek ORIORIO yang terdiri dari 3 suku kata yang berbeda dengan Merek OREO dari 2 suku kata didasari dengan itikad baik mengingat dari kesan maupun bunyi dari kata OREO dengan ORIORIO sangat berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan. Dengan terjadinya perbedaan Merek OREO dan ORIORIO maka pendaftaran Merek yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali jelas didasari dengan itikad baik. Dengan demikian putusan Judex Juris pada halaman 28 angka 4 "Menyatakan Merek ORIORIO di bawah daftar No. JDM000257324 terdaftar pada tanggal 9 Juli 2010 ... didaftarkan atas dasar itikad tidak baik" tidak didasari dengan dasar hukum yang jelas

Hal.37 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



dan tidak pula bersandar pada pasal 1 dan pasal 6 serta penjelasan pasal 6 ayat (1) sehingga putusan Judex Juris jelas keliru dan khilaf secara nyata atau tidak menerapkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Bahwa Merek ORIORIO adalah hasil buah karya putra putri bangsa Indonesia terutama dari daerah Pematang Siantar yang berarti Bergembira Ria.

Jangan hanya karena Merek OREO atas nama Termohon Peninjauan Kembali yang berasal dari Negara asing kemudian buah karya putra putri bangsa Indonesia dibatalkan oleh Judex Juris melampaui kewenangannya atau dalam arti dibunuh mata pencahariannya. Harus diingat Pemohon Peninjauan Kembali menciptakan kata ORIORIO sebagai merek dagang tidak sedikit pun membonceng atau mengambil dari Merek OREO mengingat dari suku kata dan arti pun antara Merek ORIORIO dan Merek OREO berbeda.

Putusan Judex Juris selain keliru dan khilaf dalam menerapkan Hukum, tidak pernah sedikit pun memberikan keadilan dan perlindungan hukum terhadap buah karya Putra Putri Indonesia.

II. JUDEX JURIS TELAH BERTINDAK MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA DALAM MENGAMBIL PUTUSAN (APABILA TELAH DIKABULKAN SUATU HAL YANG TIDAK DITUNTUT ATAU LEBIH DARI PADA YANG DITUNTUT).

II.1 TUNTUTAN PROVISI TIDAK DAPAT DIPUTUS OLEH JUDEX JURIS (TINGKAT KASASI).

Bahwa putusan Judex Juris pada putusannya halaman 27 baris terakhir dan halaman 28 alinea pertama dan kedua berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan Merek "ORIORIO" Tergugat, yang diduga dilandasi oleh itikad tidak baik untuk meniru dan membonceng keterkenalan merek "OREO" milik Penggugat;
2. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh proses permintaan pendaftaran merek-merek yang diajukan oleh

Hal.38 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang pada keseluruhannya maupun pada pokoknya dengan merek "ORIORIO" Tergugat, yang diduga dilandasai oleh itikad tidak baik untuk meniru dan membonceng keterkenalan merek OREO milik Penggugat;

- Bahwa menurut hukum, tuntutan provisi tidak dapat diputus dan atau diajukan pada pemeriksaan kasasi, karena tuntutan Provisi hanya dapat diajukan pada pemeriksaan tingkat Judex Facti (Pengadilan Negeri/Niaga).

Bahwa UU No.15 Tahun 2001 tidak mengenal Provisi tetapi berdasarkan Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 hanya mengenal penetapan sementara pengadilan yang intinya sebagai berikut:

Pasal 85

Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

Pasal 86

(1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
- b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Merek;
- c. keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
- d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
- e. membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan Bank.

(2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Hal.39 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Pasal 87

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

Pasal 88

Dalam hal penetapan sementara:

- a. Dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada Pemohon penetapan dan Pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 76;
- b. Dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

Bersandar pada Pasal 85 sampai dengan pasal 88 secara jelas dan nyata wewenang melakukan penetapan sementara berada di tangan Judex Facti bukan kewenangan Judex Juris.

Dengan demikian, Putusan Judex Juris yang memutuskan tentang Provisi dari Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah suatu tindakan diluar kewenangan Judex Juris yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek dan bertentangan pula dengan Pedoman Teknis dan Teknis Administrasi Peradilan Perdata Umum buku II Edisi 2007 Halaman 87 sampai halaman 88 sebagai berikut :

PUTUSAN PROVISI

1. Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara.
2. Putusan provisi atas permohonan Penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding.
3. Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak

Hal.40 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



untuk melindungi hal Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar.

4. Putusan provisi dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
5. Putusan provisi dapat diajukan permohonan banding dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan provisi dijatuhkan atau diberitahukan kepadanya.
6. Pemeriksaan banding atas putusan provisi dilakukan bersama-sama pokok perkara.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan putusan Judex Juris :

- a. Judex Juris dalam memberikan putusan Provisi telah mengambil alih kewenangan tingkat Judex Facti (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sebagaimana telah ditentukan Pedoman Teknis dan Teknis Administrasi Peradilan Perdata Umum buku II Edisi 2907 Halaman 87 sampai halaman 88.
- b. Judex Juris dalam memberikan putusan Provisi telah bertentangan dengan pasal 85 sampai dengan pasal 88 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek. Kekhilafan secara nyata dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya oleh karenanya sangatlah patut dan adil putusan Judex Juris yang keliru dan khilaf untuk dibatalkan.

Bahwa lebih nyata kekeliruan atau kekhilafan Judex Juris terlihat dari putusan Provisinya :

1. Memerintahkan Tergugat ... yang diduga ... dst;
2. Memerintahkan Turut Tergugat ... yang diduga ... dst;

Bahwa berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Mengenai Gugatan Pembatalan sebagaimana diatur Pasal 68, 69 tidak mengenal istilah "yang diduga" tetapi Judex Juris menggunakan istilah "yang didugan tersebut adalah suatu kekeliruan atau kekhilafan dalam menerapkan hukum istilah "yang diduga" hanya dikenal dalam perkara Pidana.

Putusan Judex Juris yang telah keliru dan khilaf dalam menerapkan hukum, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

II.2. JUDEX JURIS MELAMPAUI KEWENANGANNYA SEBAGAIMANA TELAH DITENTUKAN PASAL 70 DAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG MEREK.

Hal.41 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Pasal 70

- (3) Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 71

- (1) Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.
- (2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.
- Bahwa amar putusan Judex Juris halaman 28 butir 7, menyatakan "Memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak segala permintaan pendaftaran merek yang telah diajukan dan akan diajukan oleh Tergugat di kemudian hari, yang memiliki persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek OREO milik Penggugat ... dstnya", akan tetapi Judex Juris tidak perlu memberikan pertimbangan hukum menyatakan "Merek "OREO" milik Penggugat/Pemohon Kasasi dan Merek "ORIORIO" milik Tergugat/Termohon Kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya; karena amar putusan pada butir 7 tersebut bukan merupakan amar tuntutan, akan tetapi hanya merupakan perintah kepada Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa putusan Judex juris telah melampaui batas wewenangya mengingat berdasarkan pasal 70 ayat (3) secara jelas dan nyata wewenang Judex Juris hanya memerintahkan Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek

Hal.42 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap", BUKAN Memerintahkan Turut Tergugat (DIREKTORAT JENDERAL HaKI) untuk menolak segala permintaan pendaftaran merek yang telah diajukan dan akan diajukan oleh Tergugat dikemudian hari, yang memiliki persamamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek OREO milik Penggugat ... dstnya" dengan demikian tindakan putusan Judex Juris telah melampaui wewenangannya. Putusan Judex Juris yang melampaui dari kewenangannya atau bertentangan dengan pasal 70 ayat (3), sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

III. Ad.b. ADANYA BUKTI BARU (NOVUM) :

Bahwa Judex Juris pada pertimbangan hukum putusannya halaman 26 menyatakan ;

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek" Terkenal; oleh karena merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 negara) ;"

- Bahwa Judex Juris telah keliru atau khilaf secara nyata membuat pertimbangan hukum tersebut, karena berdasarkan bukti-bukti yang baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Tergugat, terbukti secara jelas merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal, antara lain ;

1. Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali/PPK - 1 berupa salinan resmi pendaftaran ;

Merek : FERIO.
Terdaftar Nomor : IDM000244472.
Kelas barang : 30.
Jenis barang : biskuit, roti-roti, biskuit wafer, kueh-kueh, dan lain- lain.
Tanggal permohonan : 10 Juni 2008.
Tanggal pendafiaran : 20 April 2010
Masa berlaku : 10 Juni 2008 - 10 Juni 2018.
Terdaftar atas nama : JUSUF SAWARUDDIN.

- Bahwa bukti novum PPK - 1 ini adalah merupakan bukti yang sangat menentukan, yang pada saat perkara a quo mulai diperiksa tahun 2010,

Hal.43 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

novum PPK - 1 ini sebetulnya sudah ada, mengingat merek FERIO (bukti Novum PPK-1) ini sudah terdaftar sejak tahun 2008, akan tetapi bukti pendaftaran merek FERIO tersebut baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012.

- Bahwa berdasarkan bukti novum PPK - 1 ini membuktikan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata memberikan pertimbangan hukumnya halaman 26 baris kesembilan dari bawah yang menyatakan "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal"; oleh karena Merek Penggugat telah terdaftar diberbagai Negara (di 20 Negara) : karena antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek FERIO bukti novum PPK-1, berbeda satu sama lain atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, apalagi dibandingkan dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali sangatlah berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya satu sama lain.
- Bahwa prinsip dasar pendaftaran Merek, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, adalah adanya daya pembeda. Bersandar pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut, secara jelas dan nyata Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali memiliki daya pembeda dibandingkan dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali maupun dengan Merek FERIO bukti novum PPK-1, karena dari segi jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali hanya terdiri dari 1 (satu) kata yaitu "OREO", sedangkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, terdiri dari 2 (dua) kata yaitu "ORIO" "RIO". Dengan adanya daya pembeda berdasarkan jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan tersebut dan dengan terdaptarnya Merek FERIO bukti novum PPK-1, membuktikan secara jelas, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal.
- Bahwa Judex Juris seharusnya mengambilliah pertimbangan hukum Judex Facti, untuk mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, karena Judex Facti sudah sangat tepat dan sesuai dengan Undang-Undang No.15 tahun 2001

Hal.44 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



tentang Merek, dalam mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO dengan Merek ORIORIO, yang ditinjau dari segi doktrin, Yurisprudensi dan dari segi tata bahasa Indonesia, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti halaman 53 alinea terakhir dan halaman 54 alinea ketiga yang berbunyi sebagai berikut;

"Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi terdapat tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni :

1. Similarity in appearance/confusing in appearance = persamaan dalam tampilan dan membingungkan dalam tampilan;
2. Similarity in sound/Confusion when pronounced = persamaan dalam bunyi/ membingungkan dalam suara/ucapan ;
3. Similarity in concept = persamaan pada konsep = artinya sangat mirip ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti P - 1 = T-1 dan P - 34 s.d. P-42a dapat disimpulkan bahwa antara merek "OREO" milik Penggugat dengan merek dagang "ORIORIO" milik Tergugat tidak mempunyai persamaan dalam bunyi (Similarity in sound), apalagi apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun dalam penulisannya dimana merek OREO terdiri dari 4 (empat) huruf 1 (satu) huruf mati/konsonan dan 3 (tiga) huruf hidup/vocal, sedangkan merek ORIORIO terdiri dari 7 (tujuh) huruf yang terdiri dari 2 (dua) huruf mati/konsonan, dan 5 (lima) huruf hidup/vocal, sehingga berbeda pula dalam penyusunan huruf-hurufnya, oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai terdapat persamaan dalam bunyi ataupun penulisannya, sedangkan persamaan penulisan dengan font tertentu dengan menggunakan huruf capital, menurut Majelis Hakim adalah bukan merupakan persamaan pada pokoknya ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, maka cukup jelas terbukti adanya perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Juris yang menyatakan "Bahwa Merek milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal", dengan demikian, Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) ; adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru atau khilaf secara nyata. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Judex Juris tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.
- Bahwa Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk kelas barang 30 bukanlah merek terkenal atau tidak

Hal.45 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena masyarakat umum Indonesia tidak mengenal merek OREO tersebut, bahkan sampai dengan saat inipun, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal", hal ini sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No. 279 K/Pdt.Sus/1989, yang menyatakan "suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal, apabila Merek tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut" ;

- Adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas merek tersebut.
 - Adanya bukti bahwa Merek tersebut telah terdaftar di berbagai Negara di dunia.
 - Adanya bukti promosi besar-besaran sehingga merek tersebut menjadi terkenal.
 - Adanya putusan pengadilan yang menetapkan merek tersebut sebagai merek terkenal.
 - Merek tersebut hanya dapat dimonopoli/dimiliki oleh satu pihak saja di dunia.
- Bahwa Judex Juris sangatlah keliru atau khilaf secara nyata memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan "Merek OREO sebagai merek terkenal", sedangkan syarat-syarat lain berupa :

Adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal di Indonesia, dan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal, tidak dipenuhi atau tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Juris.

Dengan demikian, bersandar pada bukti novum PPK - 1 tersebut, maka putusan Judex Juris mengabulkan butir 3 gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tentang "Merek terkenal", sangatlah keliru atau khilaf secara nyata, oleh karenanya putusan Judex Juris, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

2. Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali/PPK - 2 berupa salinan resmi pendaftaran ;

Merek : CHOCOREO;
Terdaftar Nomor : IDM000126651 ;
Kelas barang : 30;
Jenis barang : biskuit, wafer, roti, kue-kue, dan lain – lain;

Hal.46 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal permohonan : telah terdaftar pertama kali sejak tanggal 12 Maret 1997;

Masa berlaku : 16 Juni 2007 – 16 Juni 2017;

Terdaftar atas nama : PT. GENERAL FOOD INDUSTRIES;

- Bahwa bukti novum PPK - 2 ini adalah merupakan bukti yang sangat menentukan, yang pada saat perkara a quo mulai diperiksa tahun 2010, bukti novum PPK - 2 ini sebetulnya sudah ada, mengingat merek CHOCOREO (bukti Novum PPK-2) ini sudah terdaftar sejak tahun 1997, akan tetapi bukti pendaftaran merek CHOCOREO tersebut baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012.
- Bahwa berdasarkan bukti novum PPK - 2 ini membuktikan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 26 baris kesembilan dari bawah yang berbunyi "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek terkenal, oleh karena Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) ; karena antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek CHOCOREO bukti novum PPK-2, berbeda satu sama lain atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, apalagi dibandingkan dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali sangatlah berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya satu sama lain.
- Bahwa dengan terdaptarnya Merek CHOCOREO Nomor IDM000126651 atas nama PT. GENERAL FOOD INDUSTRIES, yang telah terdaftar sejak tahun 1997 sampai dengan saat ini (bukti novum PPK - 2), menunjukkan dan membuktikan Merek OREO bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena PT. GENERAL FOOD INDUSTRIES lah yang lebih dahulu menggunakan dan/ atau mendaftarkan merek yang menggunakan kata/huruf "CHOCOREO", dari pada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat mendaftarkan Merek OREO yang baru terdaftar tahun 2001. Dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Penggugatlah yang patut disebut beritikad tidak baik membonceng ketenaran Merek CHOCOREO, dan Merek CHOCOREO lah yang sepatutnya disebut sebagai merek terkenal, bukan Merek OREO.

Hal.47 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prinsip dasar pendaftaran Merek, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, adalah adanya daya pembeda. Bersandar pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut, secara jelas dan nyata Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali memiliki daya pembeda dibandingkan dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali maupun dengan Merek CHOCORIO bukti novum PPK-2, karena dari segi jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali hanya terdiri dari 1(satu) kata yaitu "OREO", sedangkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, terdiri dari 2" (dua) kata yaitu "ORIO" "RIO". Begitupun Merek CHOCORIO terdiri dari 2 (dua) kata atau bunyi suara/ucapan yang dihasilkan yaitu "CHOCO" "REO". Dengan adanya daya pembeda berdasarkan jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan tersebut, dan dengan terdapatnya Merek CHOCOREO bukti novum PPK-2, membuktikan secara jelas, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal.
- Bahwa Judex Juris seharusnya mengambilalih pertimbangan hukum Judex Facti, untuk mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, karena Judex Facti sudah sangat tepat dan sesuai dengan Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, dalam mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO dengan Merek ORIORIO, yang ditinjau dari segi doktrin, Yurisprudensi dan dari segi tata bahasa Indonesia, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti halaman 53 alinea terakhir dan halaman 54 alinea ketiga yang berbunyi sebagai berikut;

"Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi terdapat tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni:

1. Similiarity in appearance/confusing in appearance = persamaan dalam tampilan dan membingungkan dalam tampilan;
2. Similiarity in sound/Confusion when pronounced = persamaan dalam bunyi/membingungkan dalam suara / ucapan ;
3. Similiarity in concept = persamaan pada konsep = artinya sangat mirip ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti P - 1 = T-I dan P - 34 s.d. P-42a dapat disimpulkan bahwa antara merek "OREO" milik Penggugat dengan merek dagang "ORIORIO"

Hal.48 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat tidak mempunyai persamaan dalam bunyi (Similarity in sound), apalagi apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun dalam penulisannya dimana merek OREO terdiri dari 4 (empat) huruf 1 (satu) huruf mati/konsonan dan 3 (tiga) huruf hidup/vocal, sedangkan merek ORIORIO terdiri dari 7 (tujuh) huruf yang terdiri dari 2 (dua) huruf mati/konsonan, dan 5 (lima) huruf hidup/vocal, sehingga berbeda pula dalam penyusunan huruf-hurufnya, oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai terdapat persamaan dalam bunyi ataupun penulisannya, sedangkan persamaan penulisan dengan font tertentu

dengan menggunakan huruf capital, menurut Majelis Hakim adalah bukan merupakan persamaan pada pokoknya ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, maka cukup jelas terbukti adanya perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Juris yang menyatakan "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal"; dengan demikian, Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) : adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru atau khilaf secara nyata. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Judex Juris tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.
- Bahwa Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat untuk kelas barang 30 bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena masyarakat umum Indonesia tidak mengenal merek OREO tersebut, bahkan sampai dengan saat inipun, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal", hal ini sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No. 279 K/Pdt.Sus/1989, yang menyatakan "suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal, apabila Merek tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut" ;
 - Adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas merek tersebut.
 - Adanya bukti bahwa Merek tersebut telah terdaftar di berbagai Negara di dunia.
 - Adanya bukti promosi besar-besaran sehingga merek tersebut menjadi terkenal.

Hal.49 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya putusan pengadilan yang menetapkan merek tersebut sebagai merek terkenal.
- Merek tersebut hanya dapat dimonopoli/dimiliki oleh satu pihak saja di dunia.
- Bahwa Judex Juris sangatlah keliru atau khilaf secara nyata memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan "Merek OREO sebagai merek terkenal", sedangkan syarat-syarat lain berupa ;
adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal di Indonesia, dan; adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal, tidak dipenuhi atau tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Juris.

Dengan demikian, bersandar pada bukti novum PPK - 2 ini, maka putusan Judex Juris mengabulkan butir 3 gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tentang "Merek terkenal", sangatlah keliru atau khilaf secara nyata, oleh karenanya putusan Judex Juris, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

3. Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali/PPK - 3 berupa salinan resmi pendaftaran ;

Merek : GARIO;
Terdaftar Nomor : IDM000130329 ;
Kelas barang : 30;
Jenis barang : biskuit, roti, kue-kue, dan lain - lain ;
Tanggal permohonan : 2 Desember 2005 ;
Tanggal pendaftaran : 20 Juli 2007 ;
Masa berlaku : 2 Desember 2005 - 2 Desember 2015 ;
Terdaftar atas nama : DESIDERIA UTOMO, DIPA AGUNG UTOMO

- Bahwa bukti novum PPK - 3 ini adalah merupakan bukti yang sangat menentukan, yang pada saat perkara a quo mulai diperiksa tahun 2010, bukti novum PPK - 3 ini sebetulnya sudah ada, mengingat merek GARIO (bukti Novum PPK-3) ini sudah terdaftar sejak tahun 2005, akan tetapi bukti pendaftaran merek GARIO tersebut baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012.
- Bahwa berdasarkan bukti novum PPK - 3 ini membuktikan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata dalam memberikan pertimbangan

Hal.50 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



hukumnya pada halaman 26 baris kesembilan dari bawah yang berbunyi "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal; oleh karena Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) : karena antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek GARIO bukti novum PPK-3, berbeda satu sama lain atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, apalagi dibandingkan dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali jelas sangatlah berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya satu sama lain.

- Bahwa prinsip dasar pendaftaran Merek, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, adalah adanya daya pembeda. Bersandar pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut, Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali secara jelas dan nyata memiliki daya pembeda dibandingkan dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali maupun dengan Merek GARIO bukti novum PPK-3, karena dari segi jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali hanya terdiri dari 1 (satu) kata yaitu "OREO", sedangkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, terdiri dari 2 (dua) kata yaitu "ORIO" "RIO", begitupun Merek GARIO terdiri dari 2 (dua) kata atau suara/ucapan yaitu "GA" "RIO". Dengan adanya daya pembeda berdasarkan jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan tersebut dan dengan terdapatnya Merek GARIO bukti novum PPK-3, membuktikan secara jelas, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal.
- Bahwa Judex Juris seharusnya mengambil pertimbangan hukum Judex Facti, untuk mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, karena Judex Facti sudah sangat tepat dan sesuai dengan Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, dalam mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO dengan Merek ORIORIO, yang ditinjau dari segi doktrin, Yurisprudensi dan dari segi tata bahasa Indonesia, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti halaman 53 alinea terakhir dan halaman 54 alinea ketiga yang berbunyi sebagai berikut;

Hal.51 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



"Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi terdapat tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni:

1. Similiarity in appearance/confusing in appearance = persamaan dalam tampilan dan membingungkan da/am templtsa :
2. Similiarity in sound / Confusion when pronounced = persamaan dalam bunyi/membingungkan dalam suara / ucapan ;
3. Similiarity in concept = persamaan pada konsep = artinya sangat mirip;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti P - 1 = T-i dan P - 34 s.d. P-42 a dapat disimpulkan bahwa antara merek "OREO" milik Penggugat dengan merek dagang "ORIORIO" milik Tergugat tidak mempunyai persamaan dalam bunyi (Similiarity in sound), apalagi apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun dalam penulisannya dimana merek OREO terdiri dari 4 (empat) huruf 1 (satu) huruf mati/konsonan dan 3 (tiga) huruf hidup/vocal, sedangkan merek ORIORIO terdiri dari 7 (tujuh) huruf yang terdiri dari 2 (dua) huruf mati/konsonan, dan 5 (lima) huruf hidup/vocal, sehingga berbeda pula dalam penyusunan huruf-hurufnya, oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai terdapat persamaan dalam bunyi ataupun penulisannya, sedangkan persamaan penulisan dengan font tertentu dengan menggunakan huruf capital, menurut Majelis Hakim adalah bukan merupakan persamaan pada pokoknya ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, maka cukup jelas terbukti adanya perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Juris yang menyatakan "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal". dengan demikian, Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) : adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru atau khilaf secara nyata. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Judex Juris tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.
- Bahwa Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat untuk kelas barang 30 bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena masyarakat umum Indonesia tidak mengenal merek OREO tersebut, bahkan sampai dengan saat inipun, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan merek OREO milik

Hal.52 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal", hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No. 279 K/Pdt.Sus/1989, yang menyatakan "suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal, apabila Merek tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut" ;

- Adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas merek tersebut.
- Adanya bukti bahwa Merek tersebut telah terdaftar di berbagai Negara di dunia.
- Adanya bukti promosi besar-besaran sehingga merek tersebut menjadi terkenal.
- Adanya putusan pengadilan yang menetapkan merek tersebut sebagai merek terkenal.
- Merek tersebut hanya dapat dimonopoli/dimiliki oleh satu pihak saja di dunia.

- Bahwa Judex Juris sangatlah keliru atau khilaf secara nyata memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan "Merek OREO sebagai merek terkenal", sedangkan syarat-syarat lain berupa ;

adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas Merek GREG milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal di Indonesia, dan; adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal, tidak dipenuhi atau tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Juris.

Dengan demikian, bersandar pada bukti novum PPK - 3 tersebut, maka putusan Judex Juris mengabulkan butir 3 gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tentang "Merek terkenal", sangatlah keliru atau khilaf secara nyata, oleh karenanya putusan Judex Juris, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

4. Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali/PPK - 4 berupa salinan resmi pendaftaran ;

Merek	: RODEO;
Terdaftar Nomor	: IDM000082596;
Kelas barang	: 30;
Jenis barang	: biskuit, snack biscuit, sandwich biscuit;
Tanggal pendaftaran	: 2 Agustus 2006;
Tanggal permohonan	: telah terdaftar pertamakali sejak tahun 1996;

Hal.53 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa berlaku : 10 Februari 2006 - 10 Februari 2016;
Terdaftar atas nama : PT. SERENA INDOPANGAN INDUSTRI;

- Bahwa bukti novum PPK - 4 ini adalah merupakan bukti yang sangat menentukan, yang pada saat perkara a quo mulai diperiksa tahun 2010, bukti novum PPK - 4 ini sebetulnya sudah ada, mengingat merek RODEO (bukti Novum PPK-4) ini sudah terdaftar sejak tahun 1996, akan tetapi bukti pendaftaran merek RODEO tersebut baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012.
- Bahwa berdasarkan bukti novum PPK - 4 ini membuktikan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 26 baris kesembilan dari bawah yang berbunyi "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal". oleh karena Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) : karena antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek RODEO bukti novum PPK-4, berbeda satu sama lain atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, apalagi dibandingkan dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali sangatlah berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya satu sama lain.
- Bahwa dengan terdaptarnya Merek RODEO Nomor : IDM000082S96 atas nama PT. SERENA INDOPANGAN INDUSTRI, yang telah terdaftar sejak tahun 1996 sampai dengan saat ini (bukti novum PPK - 4), menunjukkan dan membuktikan Merek OREO bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena PT. SERENA INDOPANGAN INDUSTRI lah yang lebih dahulu menggunakan dan/atau mendaftarkan merek yang menggunakan kata/huruf "RODEO", dari pada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat mendaftarkan Merek OREO yang baru terdaftar tahun 2001. Dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugatlah yang patut disebut beritikad tidak baik membonceng ketenaran Merek RODEO, dan Merek RODEO lah yang sepatutnya disebut sebagai merek terkenal, bukan Merek OREO.
- Bahwa prinsip dasar pendattaran Merek, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, adalah adanya daya

Hal.54 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



pembeda. Bersandar pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut, Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali secara jelas dan nyata memiliki daya pembeda dibandingkan dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali maupun dengan Merek RODEO bukti novum PPK-4, karena dari segi jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali hanya terdiri dari 1 (satu) kata yaitu "OREO", sedangkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, terdiri dari 2 (dua) kata yaitu "ORIO" "RIO". Begitupun Merek RODEO terdiri dari 2 (dua) kata atau bunyi suara/ucapan yang dihasilkan yaitu "RO" "DEO". Dengan adanya daya pembeda berdasarkan jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan tersebut, dan dengan terdaftarnya Merek RODEO bukti novum PPK: 4, membuktikan secara jelas, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal.

- Bahwa Judex Juris seharusnya mengambilalih pertimbangan hukum Judex Facti, untuk mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, karena Judex Facti sudah sangat tepat dan sesuai dengan Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, dalam mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO dengan Merek ORIORIO, yang ditinjau dari segi doktrin, Yurisprudensi dan dari segi tata bahasa Indonesia, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti halaman 53 alinea terakhir dan halaman 54 alinea ketiga yang berbunyi sebagai berikut;

"Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi terdapat tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni :

1. Similarity in appearance/confusing in appearance = persamaan dalam tampilan dan membingungkan dalam tampilan;
2. Similarity in sound/Confusion when pronounced = persamaan dalam bunyi/membingungkan dalam suara/ucapan ;
3. Similarity in concept = persamaan pada konsep = artinya sangat mirip ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti P - 1 = T-I dan P - 34 s.d. P-42a dapat disimpulkan bahwa antara merek "OREO" milik Penggugat dengan merek dagang "ORIORIO" milik Tergugat tidak mempunyai persamaan dalam bunyi (Similarity in

Hal.55 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sound), apalagi apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun dalam penulisannya dimana merek OREO terdiri dari 4 (empat) huruf 1 (satu) huruf mati/konsonan dan 3 (tiga) huruf hidup/vocal, sedangkan merek ORIORIO terdiri dari 7 (tujuh) huruf yang terdiri dari 2 (dua) huruf mati/konsonan, dan 5 (lima) huruf hidup/vocal, sehingga berbeda pula dalam penyusunan huruf-hurufnya, oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai terdapat persamaan dalam bunyi ataupun penulisannya, sedangkan persamaan penulisan dengan font tertentu dengan menggunakan huruf capital, menurut Majelis Hakim adalah bukan merupakan persamaan pada pokoknya ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, maka cukup jelas terbukti adanya perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Juris yang menyatakan "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek terkenal dengan demikian, Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara)," adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru atau khilaf secara nyata. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Judex Juris tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.
- Bahwa Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat untuk kelas barang 30 bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena masyarakat umum Indonesia tidak mengenal merek OREO tersebut, bahkan sampai dengan saat inipun, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal", hal ini sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No. 279 K/Pdt.Sus/1989, yang menyatakan "suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal, apabila Merek tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut" ;
 - Adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas merek tersebut.
 - Adanya bukti bahwa Merek tersebut telah terdaftar di berbagai Negara di dunia.
 - Adanya bukti promosi besar-besaran sehingga merek tersebut menjadi terkenal.

Hal.56 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya putusan pengadilan yang menetapkan merek tersebut sebagai merek terkenal.
- Merek tersebut hanya dapat dimonopoli/dimiliki oleh satu pihak saja di dunia.
- Bahwa Judex Juris sangatlah keliru atau khilaf secara nyata memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan "Merek OREO sebagai merek terkenal", sedangkan syarat-syarat lain berupa ;
adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal di Indonesia, dan; adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal, tidak dipenuhi atau tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Juris.
Dengan demikian, bersandar pada bukti novum PPK - 4 ini, maka putusan Judex Juris mengabulkan butir 3 gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tentang "Merek terkenal", sangatlah keliru atau khilaf secara nyata, oleh karenanya putusan Judex Juris, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.
- 5. Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali/PPK - 5 berupa salinan resmi pendaftaran ;
Merek : ORIO
Terdaftar Nomor : 406910.
Kelas barang : 32
Jenis barang : Air mineral, dan lain - lain.
Tanggal permohonan : telah terdaftar pertama kali sejak tahun 1997
Masa berlaku : 25 Maret 1997 - 25 Maret 2007.
Terdaftar atas nama : SETIONO SANTOSO.
- Bahwa bukti novum PPK - 5 ini adalah merupakan bukti yang sangat menentukan, yang pada saat perkara a quo mulai diperiksa tahun 2010, bukti novum PPK - 5 ini sebetulnya sudah ada, mengingat merek ORIO (bukti Novum PPK-5) ini sudah terdaftar sejak tahun 1996, akan tetapi bukti pendaftaran merek ORIO tersebut baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012.
- Bahwa berdasarkan bukti novum PPK - 5 ini membuktikan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 26 baris kesembilan dari bawah yang berbunyi

Hal.57 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal; oleh karena Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) : karena dengan terdaptarnya Merek ORIO bukti novum PPK-5 tahun 1997 dan masih berlaku pada saat terdaptarnya Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali tahun 2001, membuktikan secara jelas Merek ORIO berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek OREO, apalagi dibandingkan dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali jelas sangatlah berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali.

- Bahwa dengan terdaptarnya Merek ORIO Nomor : 406910 atas nama SETIONO SANTOSO, yang telah terdaftar sejak tahun 1997 bukti novum PPK - 5, menunjukkan dan membuktikan Merek OREO bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena SETIONO SANTOSO lah yang lebih dahulu menggunakan dan/atau mendaftarkan merek yang menggunakan kata/huruf "ORIO", dari pada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat mendaftarkan Merek OREO yang baru terdaftar tahun 2001. Dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugatlah yang patut disebut beritikad tidak baik membonceng ketenaran Merek ORIO, dan Merek ORIO lah yang sepatutnya disebut sebagai merek terkenal, bukan Merek OREO.
- Bahwa prinsip dasar pendaftaran Merek, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, adalah adanya daya pembeda. Bersandar pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut, Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali secara jelas dan nyata memiliki daya pembeda dibandingkan dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali maupun dengan Merek OREO bukti novum PPK-s, karena dari segi jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dan Merek ORIO bukti novum PK-5 hanya terdiri dari 1 (satu) kata yaitu "ORIO/OREO", sedangkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, terdiri dari 2 (dua) kata-atau bunyi suara/ucapan yaitu "ORIO" "RIO". Dengan adanya daya pembeda berdasarkan jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan tersebut dan dengan terdaptarnya Merek ORIO bukti novum

Hal.58 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK-5, membuktikan secara jelas, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal.

- Bahwa Judex Juris seharusnya mengambilalih pertimbangan hukum Judex Facti, untuk mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, karena Judex Facti sudah sangat tepat dan sesuai dengan Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, dalam mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO dengan Merek ORIORIO, yang ditinjau dari segi doktrin, Yurisprudensi dan dari segi tata bahasa Indonesia, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti halaman 53 alinea terakhir dan halaman 54 alinea ketiga yang berbunyi sebagai berikut;

"Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi terdapat tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni:

1. Similiarity in appearance/confusing in appearance = persamaan dalam tampilan dan membingungkan dalam tampilan;
2. Similiarity in sound/Confusion when pronounced = persamaan dalam bunyi/membingungkan dalam suara/ucapen ;
3. Similiarity in concept = persamaan pada konsep = artinya sangat mirip;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti P - 1 = T -1 dan P - 34 s.d. P-42a dapat disimpulkan bahwa antara merek "OREO". milik Penggugat dengan merek dagang "ORIORIO" milik Tergugat tidak mempunyai persamaan dalam bunyi (Similiarity in sound), apalagi apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun dalam penulisannya dimana merek OREO terdiri dari 4 (empat) huruf 1 (satu) huruf mati/konsonan dan 3 (tiga) huruf hidup/vocal, sedangkan merek ORIORIO terdiri dari 7 (tujuh) huruf yang terdiri dari 2 (dua) huruf mati/konsonen: dan 5 (lima) huruf hidup/vocal, sehingga berbeda pula dalam penyusunan huruf-hurufnya, oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai terdapat persamaan dalam bunyi ataupun penulisannya, sedangkan persamaan penulisan dengan font tertentu dengan menggunakan huruf capital, menurut Majelis Hakim adalah bukan merupakan persamaan pada pokoknya ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, maka cukup jelas terbukti adanya perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, pertimbangan

Hal.59 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Judex Juris yang menyatakan "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal dengan demikian, Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) : adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru atau khilaf secara nyata. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Judex Juris tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

- Bahwa Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat untuk kelas barang 30 bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena masyarakat umum Indonesia tidak mengenal merek OREO tersebut, bahkan sampai dengan saat inipun, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal", hal ini sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No. 279 K/Pdt.Sus/1989, yang menyatakan "suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal, apabila Merek tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut" ;
 - Adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas merek tersebut.
 - Adanya bukti bahwa Merek tersebut telah terdaftar di berbagai Negara di dunia.
 - Adanya bukti promosi besar-besaran sehingga merek tersebut menjadi terkenal.
 - Adanya putusan pengadilan yang menetapkan merek tersebut sebagai merek terkenal.
 - Merek tersebut hanya dapat dimonopoli/dimiliki oleh satu pihak saja di dunia.
- Bahwa Judex Juris sangatlah keliru atau khilaf secara nyata memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan "Merek OREO sebagai merek terkenal", sedangkan syarat-syarat lain berupa ;
adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal di Indonesia, dan; adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal, tidak dipenuhi atau tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Juris.

Hal.60 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Dengan demikian, bersandar pada bukti novum PPK - 5 ini, maka putusan Judex Juris mengabulkan butir 3 gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tentang "Merek terkenal", sangatlah keliru atau khilaf secara nyata, oleh karenanya putusan Judex Juris, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

6. Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali/PPK - 6 berupa salinan resmi pendaftaran ;

Merek : ORIO.
Terdaftar Nomor : 431693.
Kelas barang : 29.
Jenis barang : agar-agar jelly, dan lain-lain.
Tanggal permohonan : telah terdaftar pertama kali sejak tahun 1997.
Masa berlaku : 25 Maret 1997 - 25 Maret 2007.
Terdaftar atas nama : SETIONO SANTOSO.

- Bahwa bukti novum PPK - 6 ini adalah merupakan bukti yang sangat menentukan, yang pada saat perkara a quo mulai diperiksa tahun 2010, bukti novum PPK - 6 ini sebetulnya sudah ada, mengingat merek ORIO (bukti Novum PPK-6) ini sudah terdaftar sejak tahun 1997, akan tetapi bukti pendaftaran merek ORIO tersebut baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012.
- Bahwa berdasarkan bukti novum PPK - 6 ini membuktikan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 26 baris kesembilan dari bawah yang berbunyi "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal": oleh karena Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) : karena dengan terdaftarnya Merek ORIO bukti novum PPK-6 tahun 1997 dan masih berlaku pada saat terdaftarnya Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali tahun 2001, membuktikan secara jelas Merek ORIO berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek OREO, apalagi dibandingkan dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali jelas sangatlah berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa dengan terdaftarnya Merek ORIO Nomor : 431693 atas nama SETIONO SANTOSO, yang telah terdaftar sejak tahun 1997 bukti novum PPK - 6, menunjukkan dan membuktikan Merek OREO bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia,

Hal.61 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



karena SETIONO SANTOSO lah yang lebih dahulu menggunakan dan/atau mendaftarkan merek yang menggunakan kata/huruf "ORIO", dari pada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat mendaftarkan Merek OREO yang baru terdaftar tahun 2001. Dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugatlah yang patut disebut beritikad tidak baik membonceng ketenaran Merek ORIO, dan Merek ORIO lah yang sepatutnya disebut sebagai merek terkenal, bukan Merek OREO.

- Bahwa prinsip dasar pendaftaran Merek, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, adalah adanya daya pembeda. Bersandar pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut, Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali secara jelas dan nyata memiliki dayapembeda dibandingkan dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali maupun dengan Merek ORIO bukti novum PPK-6, karena dari segi jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dan Merek ORIO bukti novum PK-6 hanya terdiri dari 1 (satu) kata yaitu "ORIO/OREO", sedangkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, terdiri dari 2 (dua) kata atau bunyi suara/ucapan yaitu "ORIO" "RIO". Dengan adanya daya pembeda berdasarkan jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan tersebut, dan dengan terdapatnya Merek ORIO bukti novum PK-6, membuktikan secara jelas, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal.
- Bahwa Judex Juris seharusnya mengambilalih pertimbangan hukum Judex Facti, untuk mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, karena Judex Facti sudah sangat tepat dan sesuai dengan Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, dalam mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO dengan Merek ORIORIO, yang ditinjau dari segi doktrin, Yurisprudensi dan dari segi tata bahasa Indonesia, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti halaman 53 alinea terakhir dan halaman 54 alinea ketiga yang berbunyi sebagai berikut;

"Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi terdapat tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni :

1. Similiarity in appearance/confusing in appearance = persamaan dalam tampilan dan membingungkan dalam tampilan;

Hal.62 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Similarity in sound/Confusion when pronounced = persamaan dalam bunyi/membingungkan dalam suara/ucapan ;

3. Similarity in concept = persamaan pada konsep = artinya sangat mirip ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti P - 1 = T-I dan P - 34 s.d. P-42a dapat disimpulkan bahwa antara merek "OREO" milik Penggugat dengan merek dagang "ORIORIO" milik Tergugat tidak mempunyai persamaan dalam bunyi (Similarity in sound), apalagi apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun dalam penulisannya dimana merek OREO terdiri dari 4 (empat) huruf 1 (satu) huruf mati/konsonan dan 3 (tiga) huruf hidup/vocal, sedangkan merek ORIORIO terdiri dari 7 (tujuh) huruf yang terdiri dari 2 (dua) huruf mati/konsonan, dan 5 (lima) huruf hidup/vocal, sehingga berbeda pula dalam penyusunan huruf-hurufnya, oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai terdapat persamaan dalam bunyi ataupun penulisannya, sedangkan persamaan penulisan dengan font tertentu dengan menggunakan huruf capital, menurut Majelis Hakim adalah bukan merupakan persamaan pada pokoknya ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, maka cukup jelas terbukti adanya perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Juris yang menyatakan "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal;

dengan demikian, Merek Penggugat telah terdaftar diberbagai Negara (di 20 Negara) : adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru atau khilaf secara nyata. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Judex Juris tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

- Bahwa Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat untuk kelas barang 30 bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena masyarakat umum Indonesia tidak mengenal merek OREO tersebut, bahkan sampai dengan saat inipun, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal", hal ini sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No. 279 K/Pdt.Sus/1989, yang menyatakan "suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal, apabila Merek tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut" ;

- Adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas merek tersebut.

Hal.63 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya bukti bahwa Merek tersebut telah terdaftar di berbagai Negara di dunia.
- Adanya bukti promosi besar-besaran sehingga merek tersebut menjadi terkenal.
- Adanya putusan pengadilan yang menetapkan merek tersebut sebagai merek terkenal.
- Merek tersebut hanya dapat dimonopoli/dimiliki oleh satu pihak saja di dunia.
- Bahwa Judex Juris sangatlah keliru atau khilaf secara nyata memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan "Merek OREO sebagai merek terkenal", sedangkan syarat-syarat lain berupa; adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal di Indonesia" dan: adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal, tidak dipenuhi atau tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Juris.

Dengan demikian, bersandar pada bukti novum PPK - 6 ini, maka putusan Judex Juris mengabulkan butir 3 gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tentang "Merek terkenal", sangatlah keliru atau khilaf secara nyata, oleh karenanya putusan Judex Juris, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

7. Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali/PPK -7 berupa salinan resmi pendaftaran ;

Merek	: ORIO.
Terdaftar Nomor	: 493756.
Kelas barang	: 25.
Jenis barang	: Sarung tangan.
Tanggal permohonan	: telah terdaftar sejak tahun 1999.
Masa berlaku	: 15 Juli 1999 - 15 Juli 2009.
Terdaftar atas nama	: TJONDRO KUSUMO.

- Bahwa bukti novum PPK - 7 ini adalah merupakan bukti yang sangat menentukan, yang pada saat perkara a quo mulai diperiksa tahun 2010, bukti novum PPK - 7 ini sebetulnya sudah ada, mengingat merek ORIO (bukti Novum PPK-7) ini sudah terdaftar sejak tahun 1999, akan tetapi bukti pendaftaran merek ORIO tersebut baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012.

Hal.64 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti novum PPK - 7 ini membuktikan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 26 baris kesembilan dari bawah yang berbunyi "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal". oleh karena Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) ; karena dengan terdaftarnya Merek ORIO bukti novum PPK-7 tahun 1999 dan masih berlaku pada saat terdaftarnya Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali tahun 2001, membuktikan secara jelas Merek ORIO berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek OREO, apalagi dibandingkan dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali jelas sangatlah berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa dengan terdaftarnya Merek ORIO Nomor : 493756 atas nama TJONDRO KUSUMO, yang telah terdaftar sejak tahun 1997 bukti novum PPK - 7, menunjukkan dan membuktikan Merek OREO bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena TJONDRO KUSUMO lah yang lebih dahulu menggunakan dan/atau mendaftarkan merek yang menggunakan kata/huruf "ORIO", dari pada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat mendaftarkan Merek OREO yang baru terdaftar tahun 2001. Dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugatlah yang patut disebut beritikad tidak baik membonceng ketenaran Merek ORIO, dan Merek ORIO lah yang sepatutnya disebut sebagai merek terkenal, bukan Merek OREO.
- Bahwa prinsip dasar pendaftaran Merek, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, adalah adanya daya pembeda. Bersandar pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut, Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali secara jelas dan nyata memiliki daya pembeda dibandingkan dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali maupun dengan Merek ORIO bukti novum PPK-6, karena dari segi jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dan Merek ORIO bukti novum PK-7 hanya terdiri dari 1 (satu) kata yaitu "ORIO/OREO", sedangkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, terdiri dari 2 (dua) kata atau bunyi suara/ucapan yaitu "ORIO" "RIO". Dengan adanya daya pembeda berdasarkan jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan tersebut, dan dengan terdaftarnya Merek ORIO

Hal.65 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti novum PK-7, membuktikan secara jelas, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal.

- Bahwa Judex Juris seharusnya mengambil pertimbangan hukum Judex Facti, untuk mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, karena Judex Facti sudah sangat tepat dan sesuai dengan Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, dalam mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO dengan Merek ORIORIO, yang ditinjau dari segi doktrin, Yurisprudensi dan dari segi tata bahasa Indonesia, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti halaman 53 alinea terakhir dan halaman 54 alinea ketiga yang berbunyi sebagai berikut;

"Menimbang/bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi terdapat tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni :

1. Similiarity in appearance/confusing in appearance = persamaan dalam tampilan dan membingungkan dalam tampilan;
2. Similiarity in sound/Confusion when pronounced = persamaan dalam bunyi/membingungkan dalam suara/ucapan;
3. Similiarity in concept = persamaan pada konsep = artinya sangat mirip;

Menimbang/bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti P - 1 = T-J dan P - 34 s.d. P-42a dapat disimpulkan bahwa antara merek "OREO" milik Penggugat dengan merek dagang "ORIORIO" milik Tergugat tidak mempunyai persamaan dalam bunyi (Similiarity in sound), apalagi apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia/maupun dalam penulisannya dimana merek OREO terdiri dari 4 (empat) huruf J (satu) huruf mati/konsonan dan 3 (tiga) huruf hidup/vocal, sedangkan merek ORIORIO terdiri dari 7 (tujuh) huruf yang terdiri dari 2 (dua) huruf mati/konsonen, dan 5 (lima) huruf hidup/vocal, sehingga berbeda pula dalam penyusunan huruf-hurufnya/oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai terdapat persamaan dalam bunyi ataupun penulisannya/sedangkan persamaan penulisan dengan font tertentu dengan menggunakan huruf capital, menurut Majelis Hakim adalah bukan merupakan persamaan pada pokoknya;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, maka cukup jelas terbukti adanya perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Juris

Hal.66 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal".

Dengan demikian, Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) : adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru atau khilaf secara nyata. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Judex Juris tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

- Bahwa Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk kelas barang 30 bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena masyarakat umum Indonesia tidak mengenal merek OREO tersebut, bahkan sampai dengan saat inipun, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal", hal ini sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No.279 K/Pdt.Sus/1989, yang menyatakan "suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal, apabila Merek tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut" ;

- Adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas merek tersebut.
- Adanya bukti bahwa Merek tersebut telah terdaftar di berbagai Negara di dunia.
- Adanya bukti promosi besar-besaran sehingga merek tersebut menjadi terkenal.
- Adanya putusan pengadilan yang menetapkan merek tersebut sebagai merek terkenal.
- Merek tersebut hanya dapat dimonopoli/dimiliki oleh satu pihak saja di dunia.

- Bahwa Judex Juris sangatlah keliru atau khilaf secara nyata memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan "Merek OREO sebagai merek terkenal", sedangkan syarat-syarat lain berupa ;

adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal di Indonesia, dan; adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal, tidak dipenuhi atau tidak dipertimbangkari sama sekali oleh Judex Juris.

Dengan demikian, bersandar pada bukti novum PPK - 7 ini, maka putusan Judex Juris mengabulkan butir 3 gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali tentang "Merek terkenal", sangatlah keliru

Hal.67 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau khilaf secara nyata, oleh karenanya putusan Judex Juris, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

8. Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali/PPK - 8 berupa salinan resmi pendaftaran ;

Merek : RIO.

Terdaftar Nomor : 431155.

Kelas barang : 25.

Jenis barang : Dasi, topi, ban pinggang.

Tanggal permohonan : telah terdaftar pertama kali sejak tahun 1995.

Masa berlaku : 30 Juni 1995 - 30 Juni 2005.

Terdaftar atas nama : FENDY WIJAYA.

- Bahwa bukti novum PPK - 8 ini adalah merupakan bukti yang sangat menentukan, yang pada saat perkara a quo mulai diperiksa tahun 2010, bukti novum PPK - 8 ini sebetulnya sudah ada, mengingat merek RIO (bukti Novum PPK-8) ini sudah terdaftar sejak tahun 1995, akan tetapi bukti pendaftaran merek RIO tersebut baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012.
- Bahwa berdasarkan bukti novum PPK - 8 ini membuktikan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 26 baris kesembilan dari bawah yang berbunyi "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal": oleh karena Merek Penggugat telah terdattar di berbagai Negara (di 20 Negara) ; karena dengan terdaftarnya Merek RIO bukti novum PPK-8 tahun 1999 dan masih berlaku pada saat terdaftarnya Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali tahun 2001, membuktikan secara jelas Merek RIO berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek OREO, apalagi dibandingkan dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali jelas sangatlah berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa dengan terdaftarnya Merek RIO Nomor : 431155 atas nama FENDY WJAYA, yang telah terdaftar sejak tahun 1995 bukti novum PPK - 8, menunjukkan dan membuktikan Merek OREO bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena FENDY WIJAYA lah yang lebih dahulu menggunakan dan/atau mendaftarkan merek yang menggunakan kata/huruf "RIO", dari pada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat mendaftarkan Merek OREO yang baru

Hal.68 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



terdaftar tahun 2001. Dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Penggugatlah yang patut disebut beritikad tidak baik membonceng ketenaran Merek RIO, dan Merek RIO lah yang sepatutnya disebut sebagai merek terkenal, bukan Merek OREO.

- Bahwa prinsip dasar pendaftaran Merek, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, adalah adanya daya pembeda. Bersandar pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut, Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali secara jelas dan nyata memiliki daya pembeda dibandingkan dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali maupun dengan Merek RIO bukti novum PPK-8, karena dari segi jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dan Merek RIO bukti novum PK-8 hanya terdiri dari 1 (satu) kata yaitu "RIO/OREO", sedangkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, terdiri dari 2 (dua) kata atau bunyi suara/ucapan yaitu "ORIO" "RIO". Dengan adanya daya pembeda berdasarkan jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan tersebut, dan dengan terdaftarnya Merek RIO bukti novum PK-8, membuktikan secara jelas, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal.
- Bahwa Judex Juris seharusnya mengambilalih pertimbangan hukum Judex Facti, untuk mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, karena Judex Facti sudah sangat tepat dan sesuai dengan Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, dalam mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO dengan Merek ORIORIO, yang ditinjau dari segi doktrin, Yurisprudensi dan dari segi tata bahasa Indonesia, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti halaman 53 alinea terakhir dan halaman 54 alinea ketiga yang berbunyi sebagai berikut;
"Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi terdapat tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni :
 1. Similiarity in appearance/confusing in appearance = persamaan dalam tampilan dan membingungkan dalam tampilan;
 2. Similiarity in sound/Confusion when pronounced = persamaan dalam bunyi/membingungkan dalam suara/ucapan ;
 3. Similiarity in concept = persamaan pada konsep = artinya sangat mirip;

Hal.69 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti P - 1 = T-1 dan P - 34 s.d. P-42a dapat disimpulkan bahwa antara merek "OREO" milik Penggugat dengan merek dagang "ORIORIO" milik Tergugat tidak mempunyai persamaan dalam bunyi (Similarity in sound), apalagi apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia maupun dalam penulisannya dimana merek OREO terdiri dari 4 (empat) huruf 1 (satu) huruf mati/konsonan dan 3 (tiga) huruf hidup/vocal, sedangkan merek ORIORIO terdiri dari 7 (tujuh) huruf yang terdiri dari 2 (dua) huruf mati/konsonan dan 5 (lima) huruf hidup/vocal, sehingga berbeda pula dalam penyusunan huruf-hurufnya/oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai terdapat persamaan dalam bunyi ataupun penulisannya/sedangkan persamaan penulisan dengan font tertentu dengan menggunakan huruf capital, menurut Majelis Hakim adalah bukan merupakan persamaan pada pokoknya ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, maka cukup jelas terbukti adanya perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Juris yang menyatakan "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek terkenal;

dengan demikian Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) : adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru atau khilaf secara nyata. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Judex Juris tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

- Bahwa Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk kelas barang 30 bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena masyarakat umum Indonesia tidak mengenal merek OREO tersebut, bahkan sampai dengan saat inipun, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal", hal ini sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No.279 K/Pdt.Sus/1989, yang menyatakan "suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal, apabila Merek tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut" ;
 - Adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas merek tersebut.
 - Adanya bukti bahwa Merek tersebut telah terdaftar di berbagai Negara di dunia.

Hal.70 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya bukti promosi besar-besaran sehingga merek tersebut menjadi terkenal.
- Adanya putusan pengadilan yang menetapkan merek tersebut sebagai merek terkenal.
- Merek tersebut hanya dapat dimonopoli/dimiliki oleh satu pihak saja di dunia.
- Bahwa Judex Juris sangatlah keliru atau khilaf secara nyata memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan "Merek OREO sebagai merek terkenal", sedangkan syarat-syarat lain berupa ;

adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal di Indonesia, dan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal, tidak dipenuhi atau tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Juris.

Dengan demikian, bersandar pada bukti novum PPK - 8 ini, maka putusan Judex Juris mengabulkan butir 3 gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tentang "Merek terkenal", sangatlah keliru atau khilaf secara nyata, oleh karenanya putusan Judex Juris, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

9. Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali/PPK - 9 berupa salinan resmi pendaftaran ;

Merek : TRIO.

Terdaftar Nomor : IDM00092118.

Kelas barang : 30.

Jenis barang : Kopi, teh, dan lain-lain.

Tanggal permohonan : telah terdaftar sejak tahun 1997.

Masa berlaku : 14 Maret 2007 - 14 Maret 2017.

Terdaftar atas nama : WIRAWAN DARMADI.

- Bahwa bukti novum PPK - 9 ini adalah merupakan bukti yang sangat menentukan, yang pada saat perkara a quo mulai diperiksa tahun 2010, bukti novum PPK - 9 ini sebetulnya sudah ada, mengingat merek TRIO (bukti Novum PPK-9) ini sudah terdaftar sejak tahun 1997, akan tetapi bukti pendaftaran merek TRIO tersebut baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012.
- Bahwa berdasarkan bukti novum PPK - 9 ini membuktikan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya

Hal.71 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 26 baris kesembilan dari bawah yang berbunyi "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat/adalah termasuk "Merek Terkenal". oleh karena Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) : karena antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek CHOCOREO bukti novum PPK-9, berbeda satu sama lain atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, apalagi dibandingkan dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali sangatlah berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya satu sama lain.

- Bahwa dengan terdaptarnya Merek TRIO Nomor : IDM00092118 atas nama WIRAWAN DARMADI, yang telah terdaftar sejak tahun 1997 sampai dengan saat ini (bukti novum PPK - 9), menunjukkan dan membuktikan Merek OREO bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena WIRAWAN DARMADI lah yang lebih dahulu menggunakan dan/atau mendaftarkan merek yang menggunakan kata/huruf "TRIO", dari pada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Penggugat mendaftarkan Merek OREO yang baru terdaftar tahun 2001. Dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Penggugatlah yang patut disebut beritikad tidak baik membonceng ketenaran Merek TRIO, dan Merek TRIO lah yang sepatutnya disebut sebagai merek terkenal, bukan Merek OREO.
- Bahwa prinsip dasar pendaftaran Merek, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, adalah adanya daya pembeda. Bersandar pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut, secara jelas dan nyata Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali memiliki daya pembeda dibandingkan dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali maupun dengan Merek TRIO bukti novum PPK-9, karena dari segi jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dan merek TRIO bukti novum PK-9 hanya terdiri dari 1 (satu) kata yaitu "TRIO/OREO", sedangkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, terdiri dari 2 (dua) kata yaitu "ORIO" "RIO". Begitupun Merek CHOCOREO terdiri dari 2 (dua) kata atau bunyi suara/ ucapan yang dihasilkan yaitu "CHOCO" "REO". Dengan adanya daya pembeda berdasarkan jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan tersebut, dan dengan terdaptarnya Merek TRIO bukti novum PPK-

Hal.72 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9, membuktikan secara jelas, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal.

- Bahwa Judex Juris seharusnya mengambilalih pertimbangan hukum Judex Facti, untuk mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, karena Judex Facti sudah sangat tepat dan sesuai dengan Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, dalam mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO dengan Merek ORIORIO, yang ditinjau dari segi doktrin, Yurisprudensi dan dari segi tata bahasa Indonesia, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti halaman 53 alinea terakhir dan halaman 54 alinea ketiga yang berbunyi sebagai berikut;

"Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi terdapat tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni ;

1. Similiarity in appearance/confusing in appearance = persamaan dalam tampilan dan membingungkan dalam tampilan;
2. Similiarity in sound/Confusion when pronounced = persamaan dalam bunyi/membingungkan dalam suara/ucapan ;
3. Similiarity in concept = persamaan pada konsep = artinya sangat mirip;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti P - 1 = T-I dan P - 34 s.d: P-42a dapat disimpulkan bahwa antara merek "OREO" milik Penggugat dengan merek dagang "ORIORIO" milik Tergugat tidak mempunyai persamaan dalam bunyi (Similiarity in sound), apalagi apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun dalam penulisannya dimana merek OREO terdiri dari 4 (empat) huruf 1 (satu) huruf mati/konsonan dan 3 (tiga) huruf hidup/vocal, sedangkan merek ORIORIO terdiri dari 7 (tujuh) huruf yang terdiri dari 2 (dua) huruf mati/konsonan, dan 5 (lima) huruf hidup/vocal, sehingga berbeda pula dalam penyusunan huruf-hurufnya, oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai terdapat persamaan dalam bunyi ataupun penulisannya, sedangkan persamaan penulisan dengan font tertentu dengan menggunakan huruf capital, menurut Majelis Hakim adalah bukan merupakan persamaan pada pokoknya ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, maka cukup jelas terbukti adanya perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Juris

Hal.73 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek terkenal;

dengan demikian, Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) ; adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru atau khilaf secara nyata. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Judex Juris tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

- Bahwa Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk kelas barang 30 bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena masyarakat umum Indonesia tidak mengenal merek OREO tersebut, bahkan sampai dengan saat inipun, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal", hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No.279 K/Pdt.Sus/1989, yang menyatakan "suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal, apabila Merek tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut" ;
 - Adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas merek tersebut.
 - Adanya bukti bahwa Merek tersebut telah terdaftar di berbagai Negara di dunia.
 - Adanya bukti promosi besar-besaran sehingga merek tersebut menjadi terkenal.
 - Adanya putusan pengadilan yang menetapkan merek tersebut sebagai merek terkenal.
 - Merek tersebut hanya dapat dimonopoli/dimiliki oleh satu pihak saja di dunia.
- Bahwa Judex Juris sangatlah keliru atau khilaf secara nyata memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan "Merek OREO sebagai merek terkenal", sedangkan syarat-syarat lain berupa ;
adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal di Indonesia, dan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal, tidak dipenuhi atau tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Juris.
Dengan demikian, bersandar pada bukti novum PPK - 9 ini, maka putusan Judex Juris mengabulkan butir 3 gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali tentang "Merek terkenal", sangatlah keliru

Hal.74 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau khilaf secara nyata, oleh karenanya putusan Judex Juris, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

10. Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali/PPK - 10 berupa salinan resmi pendaftaran ;

Merek : RIO.
Terdaftar Nomor : IDM000006556.
Kelas barang : 30.
Jenis barang : Kopi, teh, dan lain-lain.
Tanggal permohonan : telah terdaftar sejak tahun 1994.
Masa berlaku : 5 Mei 2004 - 5 Mei 2014.
Terdaftar atas nama : PT. SAYAP MAS UTAMA.

- Bahwa bukti novum PPK - 10 ini adalah merupakan bukti yang sangat menentukan, yang pada saat perkara a quo mulai diperiksa tahun 2010, bukti novum PPK - 10 ini sebetulnya sudah ada, mengingat merek RIO (bukti Novum PPK-10) ini sudah terdaftar sejak tahun 1994, akan tetapi bukti pendaftaran merek RIO tersebut baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012.
- Bahwa berdasarkan bukti novum PPK - 10 ini membuktikan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 26 baris kesembilan dari bawah yang berbunyi "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal": oleh karena Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) ; karena dengan terdaftarnya Merek RIO bukti novum PPK-10 tahun 1994 dan masih berlaku pada saat terdaftarnya Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali tahun 2001, bahkan masih berlaku sampai dengan saat ini, membuktikan secara jelas Merek RIO berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek OREO, apalagi dibandingkan dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali jelas sangatlah berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa dengan terdaftarnya Merek RIO Nomor : IDM000006556 atas nama PT. SAYAP MAS UTAMA, yang telah terdaftar sejak tahun 1994 bukti novum PPK - 10, menunjukkan dan membuktikan Merek OREO bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena PT. SAYAP MAS UTAMA lah yang lebih dahulu menggunakan dan/ atau mendaftarkan merek yang menggunakan kata/huruf "RIO", dari pada

Hal.75 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat mendaftarkan Merek OREO yang baru terdaftar tahun 2001. Dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugatlah yang patut disebut beritikad tidak baik membonceng ketenaran Merek RIO, dan Merek RIO lah yang sepatutnya disebut sebagai merek terkenal, bukan Merek OREO.

- Bahwa prinsip dasar pendaftaran Merek, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, adalah adanya daya pembeda, Bersandar pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut, secara jelas dan nyata Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali memiliki daya pembeda dibandingkan dengan Merek ORIO milik Termohon Peninjauan Kembali maupun dengan Merek RIO bukti novum PPK-10, karena dari segi jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dan Merek RIO bukti novum PK-10 hanya terdiri dari 1 (satu) kata yaitu "RIO/OREO", sedangkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan terdiri dari 2 (dua) kata atau bunyi suara/ucapan yaitu "ORIO" "RIO".

Dengan adanya daya pembeda berdasarkan jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan tersebut dan dengan terdaftarnya Merek RIO bukti novum PK-10, membuktikan secara jelas, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal.

- Bahwa Judex Juris seharusnya mengambilalih pertimbangan hukum Judex Facti, untuk mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, karena Judex Facti sudah sangat tepat dan sesuai dengan Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, dalam mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO dengan Merek ORIORIO, yang ditinjau dari segi doktrin, Yurisprudensi dan dari segi tata bahasa Indonesia, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti halaman 53 alinea terakhir dan halaman 54 alinea ketiga yang berbunyi sebagai berikut;

"Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi terdapat tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni:

1. Similarity in appearance/confusing in appearance = persamaan dalam tampilan dan membingungkan dalam tampilan;
2. Similarity in sound/Confusion when pronounced = persamaan dalam bunyi/membingungkan dalam suara/ucapan ;

Hal.76 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Similiarity in concept = persamaan pada konsep = artinya sangat mirip ;
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti P - 1 = T-I dan P - 34 s.d. P-42a dapat disimpulkan bahwa antara merek "OREO" milik Penggugat dengan merek dagang "ORIORIO" milik Tergugat tidak mempunyai persamaan dalam bunyi (Similiarity in sound), apalagi apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun da/am penulisannya dimana merek OREO terdiri dari 4 (empat) huruf 1 (satu) huruf mati/konsonan dan 3 (tiga) huruf hidup/vocal, sedangkan merek ORIORIO terdiri dari 7 (tujuh) huruf yang terdiri dan 2 (dua) huruf mati/konsonan, dan 5 (lima) huruf hidup/vocal, sehingga berbeda pula dalam penyusunan huruf-hurufnya, oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai terdapat persamaan dalam bunyi ataupun penulisannya, sedangkan persamaan penulisan dengan font tertentu dengan menggunakan huruf capital, menurut Majelis Hakim adalah bukan merupakan persamaan pada pokoknya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, maka cukup jelas terbukti adanya perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Juris yang menyatakan "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek terkenal"; dengan demikian, Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) ; adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru atau khilaf secara nyata. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Judex Juris tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.
 - Bahwa Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk kelas barang 30 bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena masyarakat umum Indonesia tidak mengenal merek OREO tersebut, bahkan sampai dengan saat inipun, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal", hal ini sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No. 279 K/Pdt.Sus/1989, yang menyatakan "suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal, apabila Merek tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut" ;
 - Adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas merek tersebut.
 - Adanya bukti bahwa Merek tersebut telah terdaftar di berbagai Negara di dunia.

Hal.77 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya bukti promosi besar-besaran sehingga merek tersebut menjadi terkenal.
- Adanya putusan pengadilan yang menetapkan merek tersebut sebagai merek terkenal.
- Merek tersebut hanya dapat dimonopoli/dimiliki oleh satu pihak saja di dunia.
- Bahwa Judex Juris sangatlah keliru atau khilaf secara nyata memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan "Merek OREO sebagai merek terkenal", sedangkan syarat-syarat lain berupa ;

adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal di Indonesia, dan; adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal, tidak dipenuhi atau tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Juris.

Dengan demikian, bersandar pada bukti novum PPK - 10 ini, maka putusan Judex Juris mengabulkan butir 3 gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tentang "Merek terkenal", sangatlah keliru atau khilaf secara nyata, oleh karenanya putusan Judex Juris, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

11. Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali/PPK - 11 berupa salinan resmi pendaftaran ;

Merek : PORIO.

Terdaftar Nomor : IDM000046775.

Kelas barang : 30.

Jenis barang : Kopi, teh, dan lain-lain.

Tanggal permohonan : telah terdaftar pertama kali sejak tahun 1994.

Masa berlaku : 15 Januari 2004 - 15 Januari 2014.

Terdaftar atas nama : MATSUI KOSHI LIMITED.

- Bahwa bukti novum PPK - 11 ini adalah merupakan bukti yang sangat menentukan, yang pada saat perkara a quo mulai diperiksa tahun 2010, bukti novum PPK - 11 ini sebetulnya sudah ada, mengingat merek PORIO (bukti Novum PPK-11) ini sudah terdaftar sejak tahun 1994, akan tetapi bukti pendaftaran merek PORIO tersebut baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012.
- Bahwa berdasarkan bukti novum PPK - 11 ini membuktikan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya

Hal.78 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 26 baris kesembilan dari bawah yang berbunyi "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal": oleh karena Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) : karena antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek PORIO bukti novum PPK-11, berbeda satu sama lain atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, apalagi dibandingkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali jelas sangatlah berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya satu sama lain.

- Bahwa dengan terdaptarnya Merek PORIO Nomor : IDM000046775 atas nama MATSUI KOSHI LIMITED, bukti novum PPK - 11, yang telah terdaftar sejak tahun 2004 dan masih berlaku hingga sampai dengan saat ini, menunjukkan dan membuktikan Merek OREO sangat berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek PORIO, apalagi dibandingkan dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali jelas sangat berbeda dengan Merek OREO dan Merek PORIO.
- Bahwa prinsip dasar pendaftaran Merek, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, adalah adanya daya pembeda. Bersandar pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut, secara jelas dan nyata Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali memiliki daya pembeda dibandingkan dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali maupun dengan Merek PORIO bukti novum PPK-11, karena dari segi jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali hanya terdiri dari 1 (satu) kata yaitu "OREO", sedangkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, terdiri dari 2 (dua) kata yaitu "ORIO" "RIO", demikian pula Merek PORIO terdiri dari 2 (dua) kata atau suara/ucapan yaitu "PO" "RIO". Dengan adanya daya pembeda berdasarkan jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan tersebut, dan dengan terdaptarnya Merek PORIO bukti novum PPK-II, membuktikan secara jelas, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal.
- Bahwa Judex Juris seharusnya mengambillah pertimbangan hukum Judex Facti, untuk mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik

Hal.79 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Peninjauan Kembali, karena Judex Facti sudah sangat tepat dan sesuai dengan Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, dalam mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO dengan Merek ORIORIO, yang ditinjau dari segi doktrin, Yurisprudensi dan dari segi tata bahasa Indonesia, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti halaman 53 alinea terakhir dan halaman 54 alinea ketiga yang berbunyi sebagai berikut;

"Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi terdapat tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni:

1. Similarity in appearance/confusing in appearance = persamaan dalam tampilan dan membingungkan dalam tampilan;
2. Similarity in sound/Confusion when pronounced = persamaan dalam bunyi/membingungkan dalam suara/ucapan ;
3. Similarity in concept = persamaan pada konsep = artinya sangat mirip;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti P - 1 = T-1 dan P - 34 s.d. P-42a dapat disimpulkan bahwa antara merek "OREO" milik Penggugat dengan merek dagang "ORIORIO" milik Tergugat tidak mempunyai persamaan dalam bunyi (Similarity in sound), apalagi apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun dalam penulisannya dimana merek OREO terdiri dari 4 (empat) huruf 1 (satu) huruf mati/konsonan dan 3 (tiga) huruf hidup/vocal sedangkan merek ORIORIO terdiri dari 7 (tujuh) huruf yang terdiri dari 2 (dua) huruf mati /konsonan dan 5 (lima) huruf hidup/vocal sehingga berbeda pula dalam penyusunan huruf-hurufnya, oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai terdapat persamaan dalam bunyi ataupun penulisannya, sedangkan persamaan penulisan dengan font tertentu dengan menggunakan huruf capital menurut Majelis Hakim adalah bukan merupakan persamaan pada pokoknya ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, maka cukup jelas terbukti adanya perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Juris yang menyatakan "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal dengan demikian, Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru atau khilaf secara nyata, Oleh

Hal.80 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, pertimbangan hukum Judex Juris tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

- Bahwa Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat untuk kelas barang 30 bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena masyarakat umum Indonesia tidak mengenal merek OREO tersebut, bahkan sampai dengan saat inipun, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal", hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No. 279 K/Pdt.Sus/1989, yang menyatakan "suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal, apabila Merek tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut" ;

- Adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas merek tersebut.
- Adanya bukti bahwa Merek tersebut telah terdaftar di berbagai Negara di dunia.
- Adanya bukti promosi besar-besaran sehingga merek tersebut menjadi terkenal.
- Adanya putusan pengadilan yang menetapkan merek tersebut sebagai merek terkenal.
- Merek tersebut hanya dapat dimonopoli/dimiliki oleh satu pihak saja di dunia.

- Bahwa Judex Juris sangatlah keliru atau khilaf secara nyata memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan "Merek OREO sebagai merek terkenal", sedangkan syarat-syarat lain berupa; adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal di Indonesia" dan: adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal, tidak dipenuhi atau tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Juris.

Dengan demikian, bersandar pada bukti novum PPK - 11 tersebut, maka putusan Judex Juris mengabulkan butir 3 gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tentang "Merek terkenal", sangatlah keliru atau khilaf secara nyata, oleh karenanya putusan Judex Juris, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

12. Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali/PPK - 12 berupa salinan resmi pendaftaran ;

Hal.81 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek : RODEO BLACK.
Terdaftar Nomor : IDM000224141.
Kelas barang : 30.
Jenis barang : Kopi, teh, dan lain-lain.
Masa berlaku : 27 Maret 2008 - 27 Maret 2018.
Terdaftar atas nama : PT. SERENA INDOPANGAN INDUSTRI.

- Bahwa bukti novum PPK - 12 ini adalah merupakan bukti yang sangat menentukan, yang pada saat perkara a quo mulai diperiksa tahun 2010, bukti novum PPK - 12 ini sebetulnya sudah ada, mengingat merek RODEO BLACK (bukti Novum PPK-12) ini sudah terdaftar sejak tahun 2008, akan tetapi bukti pendaftaran merek RODEO BLACK tersebut baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012.
- Bahwa berdasarkan bukti novum PPK - 12 ini membuktikan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 26 baris kesembilan dari bawah yang berbunyi "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal: oleh karena Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) : karena antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek RODEO BLACK bukti novum PPK-12, berbeda satu sama lain atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, apalagi dibandingkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali jelas sangatlah berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya satu sama lain.
- Bahwa dengan terdaftarnya Merek RODEO BLACK Nomor : IDM000224141 atas nama PT. SERENA INDOPANGAN INDUSTRI, bukti novum PPK - 12, yang telah terdaftar sejak tahun 2004 dan masih berlaku hingga sampai dengan saat ini, menunjukkan dan membuktikan Merek OREO sangat berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek RODEO BLACK, apalagi dibandingkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali jelas sangat berbeda dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dan Merek RODEO BLACK bukti novum PPK - 12.
- Bahwa prinsip dasar pendaftaran Merek, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, adalah adanya daya pembeda. Bersandar pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut, secara jelas dan nyata Merek ORIORIO milik

Hal.82 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali memiliki daya pembeda dibandingkan dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali maupun dengan Merek RODEO BLACK bukti novum PPK-12, karena dari segi jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali hanya terdiri dari 1 (satu) kata yaitu "OREO", sedangkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, terdiri dari 2 (dua) kata yaitu "ORIO" "RIO", demikian pula Merek RODEO BLACK terdiri dari 2 (dua) kata atau suara/ucapan yaitu "RODEO" dan "BLACK". Dengan adanya daya pembeda berdasarkan jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan tersebut, dan dengan terdaftarnya Merek RODEO BLACK bukti novum PPK-12, membuktikan secara jelas, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal.

- Bahwa Judex Juris seharusnya mengambil pertimbangan hukum Judex Facti, untuk mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, karena Judex Facti sudah sangat tepat dan sesuai dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dalam mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO dengan Merek ORIORIO, yang ditinjau dari segi doktrin, Yurisprudensi dan dari segi tata bahasa Indonesia, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti halaman 53 alinea terakhir dan halaman 54 alinea ketiga yang berbunyi sebagai berikut;

"Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi terdapat tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni:

1. Similarity in appearance/confusing in appearance = persamaan dalam tampilan dan membingungkan dalam tampilan;
2. Similarity in sound/Confusion when pronounced = persamaan dalam bunyi/membingungkan dalam suara/ucapan ;
3. Similarity in concept = persamaan pada konsep = artinya sangat mirip;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti P - 1 = t-t dan P - 34 s.d. P-42a dapat disimpulkan bahwa antara merek "OREO" milik Penggugat dengan merek dagang "ORIORIO" milik Tergugat tidak mempunyai persamaan dalam bunyi (Similarity in sound), apalagi apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun dalam penulisannya dimana merek OREO terdiri dari 4 (empat) huruf 1 (satu) huruf mati/konsonan dan 3 (tiga) huruf hidup/vocal, sedangkan merek ORIORIO

Hal.83 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 7 (tujuh) huruf yang terdiri dari 2 (dua) huruf mati/konsonan, dan 5 (lima) huruf hidup/vocal, sehingga berbeda pula dalam penyusunan huruf-hurufnya, oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai terdapat persamaan dalam bunyi ataupun penulisannya, sedangkan persamaan penulisan dengan font tertentu dengan menggunakan huruf capital, menurut Majelis Hakim adalah bukan merupakan persamaan pada pokoknya ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, maka cukup jelas terbukti adanya perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Juris yang menyatakan "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal;

dengan demikian, Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) : adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru atau khilaf secara nyata. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Judex Juris tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

- Bahwa Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk kelas barang 30 bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena masyarakat umum Indonesia tidak mengenal merek OREO tersebut, bahkan sampai dengan saat inipun, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal", hal ini sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No. 279 K/Pdt.Sus/1989, yang menyatakan "suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal, apabila Merek tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut" ;

- Adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas merek tersebut.
- Adanya bukti bahwa Merek tersebut telah terdaftar di berbagai Negara di dunia.
- Adanya bukti promosi besar-besaran sehingga merek tersebut menjadi terkenal.
- Adanya putusan pengadilan yang menetapkan merek tersebut sebagai merek terkenal.
- Merek tersebut hanya dapat dimonopoli/dimiliki oleh satu pihak saja di dunia.

Hal.84 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Juris sangatlah keliru atau khilaf secara nyata memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan "Merek OREO sebagai merek terkenal", sedangkan syarat-syarat lain berupa ;

adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal di Indonesia, dan; adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang menyatakan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal, tidak dipenuhi atau tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Juris.

Dengan demikian, bersandar pada bukti novum PPK - 12 tersebut, maka putusan Judex Juris mengabulkan butir 3 gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tentang "Merek terkenal", sangatlah keliru atau khilaf secara nyata, oleh karenanya putusan Judex Juris, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

3. Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali/PPK - 13 berupa salinan resmi pendaftaran ;

Merek : ARIO.
Terdaftar Nomor : IDM000302344.
Kelas barang : 30.
Jenis barang : Kopi, teh, dan lain-lain.
Masa berlaku : 8 Oktober 2009 - 8 Oktober 2019.
Terdaftar atas nama : WELLY ANTONY GOUW.

- Bahwa bukti novum PPK - 13 ini adalah merupakan bukti yang sangat menentukan, yang pada saat perkara a quo mulai diperiksa tahun 2010, bukti novum PPK - 13 ini sebetulnya sudah ada, mengingat merek ARIO (bukti Novum PPK-13) ini sudah terdaftar sejak tahun 2009, akan tetapi bukti pendaftaran merek ARIO tersebut baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012.
- Bahwa berdasarkan bukti novum PPK - 13 ini membuktikan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 26 baris kesembilan dari bawah yang berbunyi "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal". oleh karena Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) ; karena antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ARIO bukti novum PPK-13, berbeda satu sama lain atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, apalagi dibandingkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali

Hal.85 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali jelas sangatlah berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya satu sama lain.

- Bahwa dengan terdaptarnya Merek ARIO Nomor : IDM000302344 atas nama WELLY ANTONY GOUW bukti novum PPK - 13, yang telah terdaftar sejak tahun 2004 dan masih berlaku hingga sampai dengan saat ini, menunjukkan dan membuktikan Merek OREO sangat berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek ARIO, apalagi dibandingkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali jelas sangat berbeda dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dan Merek ARIO bukti novum PPK - 13.
- Bahwa prinsip dasar pendaftaran Merek, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, adalah adanya daya pembeda. Bersandar pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut, Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali secara jelas dan nyata memiliki daya pembeda dibandingkan dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali maupun dengan Merek ARIO bukti novum PPK-13, karena dari segi jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dan Merek ARIO bukti novum PPK - 13 hanya terdiri dari 1 (satu) kata yaitu "OREO", sedangkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, terdiri dari 2 (dua) kata yaitu "ORIO" "RIO". Dengan adanya daya pembeda berdasarkan jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan tersebut, dan dengan terdaptarnya Merek ARIO bukti novum PPK-13, membuktikan secara jelas, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal.
- Bahwa Judex Juris seharusnya mengambilalih pertimbangan hukum Judex Facti, untuk mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, karena Judex Facti sudah sangat tepat dan sesuai dengan Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, dalam mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek ORIO dengan Merek ORIORIO, yang ditinjau dari segi doktrin, Yurisprudensi dan dari segi tata bahasa Indonesia, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti halaman 53 alinea terakhir dan halaman 54 alinea ketiga yang berbunyi sebagai berikut;

Hal.86 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi terdapat tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni :

1. Similiarity in appearance/confusing in appearance = persamaan dalam tampilan dan membingungkan dalam tampilan;
2. Similiarity in sound/Confusion when pronounced = persamaan dalam bunyi/membingungkan dalam suara/ucapan ;
3. Similiarity in concept = persamaan pada konsep = artinya sangat mirip ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti P - 1 = T-I dan P - 34 s.d. P-42a dapat disimpulkan bahwa antara merek "OREO" milik Penggugat dengan merek dagang "ORIORIO" milik Tergugat tidak mempunyai persamaan dalam bunyi (Similiarity in sound), apalagi apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun dalam penulisannya dimana merek OREO terdiri dari 4 (empat) huruf 1 (satu) huruf mati/konsonan dan 3 (tiga) huruf hidup/vocal, sedangkan merek ORIORIO terdiri dari 7 (tujuh) huruf yang terdiri dari 2 (dua) huruf mati/konsonan, dan 5 (lima) huruf hidup/vocal, sehingga berbeda pula dalam penyusunan huruf-hurufnya. oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai terdapat persamaan dalam bunyi ataupun penulisannya, sedangkan persamaan penulisan dengan font tertentu dengan menggunakan huruf capital, menurut Majelis Hakim adalah bukan merupakan persamaan pada pokoknya ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, maka cukup jelas terbukti adanya perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Juris yang menyatakan "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal", dengan demikian, Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) : adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru atau khilaf secara nyata. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Judex Juris tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.
- Bahwa Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk kelas barang 30 bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena masyarakat umum Indonesia tidak mengenal merek OREO tersebut, bahkan sampai dengan saat inipun, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan merek OREO milik Termohon Peninjauan

Hal.87 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali sebagai merek terkenal", hal ini sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No. 279 K/Pdt.Sus/1989, yang menyatakan "suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal, apabila Merek tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut" ;

- Adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas merek tersebut.
 - Adanya bukti bahwa Merek tersebut telah terdaftar di berbagai Negara di dunia.
 - Adanya bukti promosi besar-besaran sehingga merek tersebut menjadi terkenal.
 - Adanya putusan pengadilan yang menetapkan merek tersebut sebagai merek terkenal.
 - Merek tersebut hanya dapat dimonopoli/dimiliki oleh satu pihak saja di dunia.
- Bahwa Judex Juris sangatlah keliru atau khilaf secara nyata memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan "Merek OREO sebagai merek terkenal", sedangkan syarat-syarat lain berupa; adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal di Indonesia, dan; adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal, tidak dipenuhi atau tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Juris.

Dengan demikian, bersandar pada bukti novum PPK - 13 tersebut, maka putusan Judex Juris mengabulkan butir 3 gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tentang "Merek terkenal", sangatlah keliru atau khilaf secara nyata, oleh karenanya putusan Judex Juris, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali/PPK - 14 berupa salinan resmi pendaftaran ;

Merek : MARIO.
Terdaftar Nomor : IDM000102152.
Kelas barang :30.
Jenis barang : Kopi, teh, dan lain-lain.
Masa berlaku : 5 Mei 2004 - 5 Mei 2014.
Terdaftar atas nama : PT. INASENTRA UNISATYA.

- Bahwa bukti novum PPK - 14 ini adalah merupakan bukti yang sangat menentukan, yang pada saat perkara a quo mulai diperiksa tahun 2010, bukti

Hal.88 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

novum PPK - 14 ini sebetulnya sudah ada, mengingat merek MARIO (bukti Novum PPK-14) ini sudah terdaftar sejak tahun 2004, akan tetapi bukti pendaftaran merek MARIO tersebut baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012.

- Bahwa berdasarkan bukti novum PPK - 14 ini membuktikan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 26 baris kesembilan dari bawah yang berbunyi "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal". oleh karena Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) : karena antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek MARIO bukti novum PPK-14, berbeda satu sama lain atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, apalagi dibandingkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali jelas sangatlah berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya satu sama lain.
- Bahwa dengan terdaptarnya Merek MARIO Nomor : IDM000102152 atas nama PT. INASENTRA UNISATYA, bukti novum PPK - 14, yang telah terdaftar sejak tahun 2004 dan masih berlaku hingga sampai dengan saat ini, menunjukkan dan membuktikan Merek OREO sangat berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek MARIO, apalagi dibandingkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali jelas sangat berbeda dengan Merek OREO dan Merek MARIO.
- Bahwa prinsip dasar pendaftaran Merek, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, adalah adanya daya pembeda. Bersandar pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut, secara jelas dan nyata Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali memiliki daya pembeda dibandingkan dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali maupun dengan Merek MARIO bukti novum PPK-14, karena dari segi jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali hanya terdiri dari 1 (satu) kata yaitu "OREO", sedangkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, terdiri dari 2 (dua) kata yaitu "ORIO" "RIO", demikian pula Merek MARIO terdiri dari 2 (dua) kata atau suara/ucapan yaitu "MA" "RIO". Dengan adanya daya pembeda berdasarkan jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan tersebut, dan dengan terdaptarnya Merek MARIO bukti novum PPK-14, membuktikan

Hal.89 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal.

- Bahwa Judex Juris seharusnya mengambilalih pertimbangan hukum Judex Facti, untuk mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, karena Judex Facti sudah sangat tepat dan sesuai dengan Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, dalam mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO dengan Merek ORIORIO, yang ditinjau dari segi doktrin, Yurisprudensi dan dari segi tata bahasa Indonesia, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti halaman 53 alinea terakhir dan halaman 54 alinea ketiga yang berbunyi sebagai berikut;

"Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi terdapat tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni:

1. Similiarity in appearance/confusing in appearance = persamaan dalam tampilan dan membingungkan dalam tampilan;
2. Similiarity in sound/Confusion when pronounced = persamaan dalam bunyi/membingungkan dalam suara/ucapan ;
3. Similiarity in concept = persamaan pada konsep = artinya sangat mirip ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti P - I = T-I dan P - 34 s.d. P-42a dapat disimpulkan bahwa antara merek "OREO" milik Penggugat dengan merek dagang "ORIORIO" milik Tergugat tidak mempunyai persamaan dalam bunyi (Similiarity in sound), apalagi apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun dalam penulisannya dimana merek OREO terdiri dari 4 (empat) huruf 1 (satu) huruf mati/konsonan dan 3 (tiga) huruf hidup/vocal, sedangkan merek ORIORIO terdiri dari 7 (tujuh) huruf yang terdiri dari 2 (dua) huruf mati/konsonan, dan 5 (lima) huruf hidup/vocal, sehingga berbeda pula dalam penyusunan huruf-hurufnya, oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai terdapat persamaan dalam bunyi ataupun penulisannya, sedangkan persamaan penulisan dengan font tertentu dengan menggunakan huruf capital, menurut Majelis Hakim adalah bukan merupakan persamaan pada pokoknya ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, maka cukup jelas terbukti adanya perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Juris

Hal.90 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek terkenal;

dengan demikian, Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) : adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru atau khilaf secara nyata. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Judex Juris tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

- Bahwa Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat untuk kelas barang 30 bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena masyarakat umum Indonesia tidak mengenal merek OREO tersebut, bahkan sampai dengan saat inipun, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal", hal ini sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No.279 K/Pdt.Sus/1989, yang menyatakan "suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal, apabila Merek tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut" ;

- Adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas merek tersebut.
- Adanya bukti bahwa Merek tersebut telah terdaftar di berbagai Negara di dunia.
- Adanya bukti promosi besar-besaran sehingga merek tersebut menjadi terkenal.
- Adanya putusan pengadilan yang menetapkan merek tersebut sebagai merek terkenal.
- Merek tersebut hanya dapat dimonopoli/dimiliki oleh satu pihak saja di dunia.

- Bahwa Judex Juris sangatlah keliru atau khilaf secara nyata memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan "Merek OREO sebagai merek terkenal", sedangkan syarat-syarat lain berupa ;

adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal di Indonesia, dan; adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal, tidak dipenuhi atau tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Juris.

Dengan demikian, bersandar pada bukti novum PPK - 14 tersebut, maka putusan Judex Juris mengabulkan butir 3 gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tentang "Merek terkenal", sangatlah

Hal.91 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru atau khilaf secara nyata, oleh karenanya putusan Judex Juris, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali/PPK - 15 berupa salinan resmi pendaftaran ;

Merek : RION.

Terdaftar Nomor : IDM000165071.

Kelas barang : 30.

Jenis barang : Coklat, biskuit, dan lain-lain.

Masa berlaku : 26 Agustus 2004 - 26 Agustus 2014.

Terdaftar atas nama : ORION CORPORATION.

- Bahwa bukti novum PPK - 15 ini adalah merupakan bukti yang sangat menentukan, yang pada saat perkara a quo mulai diperiksa tahun 2010, bukti novum PPK - 15 ini sebetulnya sudah ada, mengingat merek RION (bukti Novum PPK-15) ini sudah terdaftar sejak tahun 2004, akan tetapi bukti pendaftaran merek RION tersebut baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012.
- Bahwa berdasarkan bukti novum PPK - 15 ini membuktikan Judex Juris telah khilaf atau keliru secara nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 26 baris kesembilan dari bawah yang berbunyi "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal": oleh karena Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) ; karena antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek RION bukti novum PPK-15, berbeda satu sama lain atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, apalagi dibandingkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali jelas sangatlah berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya satu sama lain.
- Bahwa dengan terdaftarnya Merek RION Nomor : IDM000165071 atas nama ORION CORPORATION bukti novum PPK - 15, yang telah terdaftar sejak tahun 2004 dan masih berlaku hingga sampai dengan saat ini, menunjukkan dan membuktikan Merek OREO sangat berbeda atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek RION, apalagi dibandingkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali jelas sangat berbeda dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dan Merek RION bukti novum PPK - 15.

Hal.92 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prinsip dasar pendaftaran Merek, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, adalah adanya daya pembeda. Bersandar pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek tersebut, secara jelas dan nyata Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali memiliki daya pembeda dibandingkan dengan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali maupun dengan Merek RION bukti novum PPK-15, karena dari segi jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dan Merek RION bukti novum PPK - 15 hanya terdiri dari 1 (satu) kata yaitu "RION" atau "OREO", sedangkan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, terdiri dari 2 (dua) kata yaitu "ORIO" "RIO". Dengan adanya daya pembeda berdasarkan jumlah kata dan bunyi suara atau ucapan yang dihasilkan tersebut, dan dengan terdaftarnya Merek RION bukti novum PPK-15, membuktikan secara jelas, Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merek terkenal.
- Bahwa Judex Juris seharusnya mengambilalih pertimbangan hukum Judex Facti, untuk mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali, karena Judex Facti sudah sangat tepat dan sesuai dengan Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, dalam mempertimbangkan adanya perbedaan-perbedaan antara Merek OREO dengan Merek ORIORIO, yang ditinjau dari segi doktrin, Yurisprudensi dan dari segi tata bahasa Indonesia, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti halaman 53 alinea terakhir dan halaman 54 alinea ketiga yang berbunyi sebagai berikut ;

"Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi terdapat tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni :

1. Similarity in appearance/confusing in appearance = persamaan dalam tampilan dan membingungkan dalam tampilan;
2. Similarity in sound/Confusion when pronounced = persamaan dalam bunyi/membingungkan dalam suara/ucapan ;
3. Similarity in concept = persamaan pada konsep = artinya sangat mirip ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti P - 1 = T-I dan P - 34 s.d. P-42a dapat disimpulkan bahwa antara merek "OREO" milik Penggugat dengan merek dagang "ORIORIO" milik Tergugat tidak mempunyai persamaan dalam bunyi (Similarity in

Hal.93 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



sound), apalagi apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun dalam penulisannya dimana merek OREO terdiri dari 4 (empat) huruf 1 (satu) huruf mati/konsonan dan 3 (tiga) huruf hidup/vocal, sedangkan merek ORIORIO terdiri dari 7 (tujuh) huruf yang terdiri dari 2 (dua) huruf mati/konsonan, dan 5 (lima) huruf hidup/vocal, sehingga berbeda pula dalam penyusunan huruf-hurufnya, oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai terdapat persamaan dalam bunyi ataupun penulisannya, sedangkan persamaan penulisan dengan font tertentu dengan menggunakan huruf capital, menurut Majelis Hakim adalah : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, maka cukup jelas terbukti adanya perbedaan antara Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali dengan Merek ORIORIO milik Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Juris yang menyatakan "Bahwa Merek OREO milik Pemohon Kasasi (Penggugat) adalah termasuk "Merek Terkenal dengan demikian, Merek Penggugat telah terdaftar di berbagai Negara (di 20 Negara) ; adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru atau khilaf secara nyata. Oleh karenanya, pertimbangan hukum Judex Juris tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

- Bahwa Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat untuk kelas barang 30 bukanlah merek terkenal atau tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal di Indonesia, karena masyarakat umum Indonesia tidak mengenal merek OREO tersebut, bahkan sampai dengan saat inipun, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai merek terkenal", hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No.279 K/Pdt.Sus/1989, yang menyatakan "suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal, apabila Merek tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut" ;
 - Adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas merek tersebut.
 - Adanya bukti bahwa Merek tersebut telah terdaftar di berbagai Negara di dunia.
 - Adanya bukti promosi besar-besaran sehingga merek tersebut menjadi terkenal.
 - Adanya putusan pengadilan yang menetapkan merek tersebut sebagai merek terkenal.
 - Merek tersebut hanya dapat dimonopoli/dimiliki oleh satu pihak saja di dunia.

Hal.94 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Juris sangatlah keliru atau khilaf secara nyata memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan "Merek OREO sebagai merek terkenal", sedangkan syarat-syarat lain berupa; adanya bukti pengetahuan umum masyarakat luas atas Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal di Indonesia, dan; adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan Merek OREO milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai merek terkenal, tidak dipenuhi atau tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Juris.

Dengan demikian, bersandar pada bukti novum PPK - 15 tersebut, maka putusan Judex Juris mengabulkan butir 3 gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tentang "Merek terkenal", sangatlah keliru atau khilaf secara nyata, oleh karenanya putusan Judex Juris, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris salah menerapkan hukum. Bila dibandingkan antara merek Penggugat i.e OREO dengan merek ORIORIO tidak terdapat persamaan pada pokoknya baik mengenai "Similarity in sound" atau Similarity in appearance maupun Similarity in concept dan Judex Juris salah menerapkan hukum acara tentang dikabulkannya tuntutan provisi dalam putusan kasasi tidak lagi bersifat sementara dan mendesak sebagaimana diharuskan dalam pengabulan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SIANTAR TOP Tbk** dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 402 K/PDT.SUS/2011 tanggal 30 September 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 91/MEREK/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 April 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka Termohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Hal.95 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SIANTAR TOP Tbk** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 402 K/PDT.SUS/2011 tanggal 30 September 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 91/MEREK/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 April 2011 ;

MENGADILI KEMBALI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat.

DALAM PROVISI.

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **3 Mei 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Valerine JL.Kriekhoff, SH.,MA** dan **H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 Mei 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **I Made Tara, SH** dan **H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.** Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./I Made Tara, SH.

ttd./H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Hal.96 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- | | | | |
|------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------|
| 1. Meterai..... | Rp. | 6.000,- | ttd./ |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 5.000,- | Eko Budi Supriyanto, SH.,MH |
| 3. Administrasi peninjauan kembali | Rp. | 9.989.000,- | + |

Jumlah **Rp.10.000.000,-**
=====

Panitera-Pengganti :

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal.97 dari 97 hal.Put.No.164 PK/Pdt.Sus/2012